

GP1 riješeni KATALOZI ZNANJA

Sadržaj

Katalog znanja 1	4
UVOD.....	4
IZVORI GRAĐANSKOG PRAVA.....	5
GRAĐANSKOPRAVNI ODNOS.....	7
Katalog znanja 2	9
SUBJEKTI GRAĐANSKOG PRAVA	9
GRAĐANSKO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU.....	9
OBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA	10
Katalog znanja 3 – Pravni posao.....	14
Pojam	14
Vrste	14
Sadržaj.....	15
Uvjet.....	15
Rok	16
Namet	17
Oblik očitovanja volje.....	17
Oblik pravnog posla.....	18
Pretpostavke valjanost	18
Katalog znanja 4	19
Katalog znanja 5	21
Katalog znanja 5.2 - Zastara	22
Katalog 6.....	24
Katalog 7.....	26
Katalog 8: Materijalni nedostaci	29
Katalog znanja 9	32
PREKOMJERNO OŠTEĆENJE.....	32
KAPARA.....	32
PRAVO ZADRŽANJA	33
UGOVORNA KAZNA.....	34
JAMSTVO	35
Katalog znanja 10	37
CESIJA	37
PERSONALNA SUBROGACIJA.....	38

PREUZIMANJE DUGA.....	39
PRISTUPANJE DUGU	39
PREUZIMANJE ISPUNJENJA	40
PRIJENOS UGOVORA	40
ASIGNACIJA	41
NOVACIJA	41
NAGODBA.....	42
Katalog znanja 11	44
ISPUNJENJE (čl. 161. - 182. ZOO-a)	44
ZAKAŠNJENJE (čl. 183. - 194. ZOO-a)	45
RASKID UGOVORA (čl. 360. - 368. ZOO-a).....	46
IZMJENA ILI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI (čl. 369. - 372. ZOO-a).....	48
Katalog 12.....	49
NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA (čl. 208. - 210., 373. - 374. ZOO-a)	49
PRIJEBOJ (čl. 195. - 202. ZOO-a).....	49
OTPUST DUGA (čl. 203. - 206. ZOO-a).....	50
PROTEK VREMENA I OTKAZ (čl. 211. - 212. ZOO-a).....	50
OSTALI NAČINI PRESTANKA (čl. 207., 213. ZOO-a)	50
Katalog znanja 12.5 – Odgovornost za štetu	51
POJAM	51
SUBJEKTI.....	51
ŠTETNA RADNJA	52
ŠTETA.....	52
UZROČNOST	52
PROTUPRAVNOST	53
Katalog znanja 13 – Vrste odgovornost za štetu	55
IZVANUGOVORNA, UGOVORNA I PREDUGOVORNA.....	55
SUBJEKTIVNA I OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU	56
ODGOVORNOST ZA ŠTETE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U POGONU	58
ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN PROIZVOD.....	59
ODGOVORNOST ORGANIZATORA PRIREDBI.....	60
VLASTITA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST ZA DRUGOGA	60
ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU.....	61
POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU	62
Katalog znanja 14 – Popravljanje štete	63
OBLICI POPRAVLJANJA ŠTETE.....	63

NATURALNA RESTITUCIJA	63
NAKNADA ŠTETE	64
SATISFAKCIJA	65
Katalog znanja 15 – Ostali oblici izvanugovorne obveze	68
STJECANJE BEZ OSNOVE	68
POSLOVODSTVO BEZ NALOGA	69
JAVNO OBEĆANJE NAGRADE	71
VRIJEDNOSNI PAPIRI	71
Katalog znanja 16: Ugovori	73
UGOVOR O KUPOPRODAJI	73
UGOVOR O ZAMJENI	75
ZAKUP	76
NAJAM	78
UGOVOR O NALOGU	80
UGOVOR O DJELU	81
UGOVOR O GRAĐENJU	83
DAROVANJE	84
UGOVOR O POSUDBI	87
ZAJAM	87
DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE	88
DOSMRTNO UZDRŽAVANJE	89

Katalog znanja 1

UVOD

Što je građansko pravo u objekt vnom smislu?

Građansko pravo u objekt vnom smislu grana je privatnog prava koja kao skup pravnih pravila uređuje odnose pravnih subjekata (privatnih i pravnih osoba) povodom stvari, činidaba, imovine i njihovih osobnih neimovinskih dobara.

Zašto građansko pravo kao grana prava danas nosi upravo takav naziv?

Osim naziva građansko pravo u uporabi su postojala i imena privatno pravo te imovinsko pravo. Građansko pravo najstariji je naziv te je prijevod rimskog ius civile iako sadržaji modernog građanskog prava i ius civile nisu ist buduću da je ius civile bio naziv za ukupni formalni pravni poredak namijenjen samo rimskim građanima. Strancima je bilo namijenjeno ius gent um čiji su inst tut kasnije protegnut na sve subjekte te služe kao baza za današnje građanskopravne inst tute. Prema ius civile građansko se pravo nekad nazivalo i civilno pravo.

Koja su načela građanskog prava?

Postoje čet ri glavna građanskopravna načela: načelo stranačke dispozit vnost , načelo stranačke ravnopravnost , načelo imovinske sankcije te načelo prometnost imovinskih subjekt vnih prava.

Što znači načelo dispozit vnost i kako ono dolazi do izražaja u pojedinim dijelovima građanskog prava?

Također se naziva načelom slobodne inicijat ve ili načelom autonomije jer tvrdi da gp odnos nastaje, prestaje i mijenja se voljom pravnih subjekata. Stranke tj. osobe slobodno raspolažu svojim imovinskim i neimovinskim pravima. To se načelo očituje u čl. 2. ZOO-a kao sloboda uređivanja obveznih odnosa, a također i kao slobodi korištenja i raspolaganja stvarima i pravima koje subjekt ima na stvarima, te slobodi oporučnog raspolaganja.

Je li načelo dispozit vnost ograničeno u obveznom pravu i ako jest, čime je ograničeno?

Ova je sloboda tj. načelo ograničeno t me da se obvezni odnosi ne mogu osnivat ako su suprotni URH, prisilnim propisima ili moralu društva.

Što znači načelo ravnopravnost u građanskom pravu? Što znači načelo imovinske sankcije?

Odnos subjekata u GP-u je koordiniram tj. nema podređivanja jedne strane drugoj kao što je to slučaj u upravnom pravu. GP odnos nije odnos vlast , nego je odnos ravnopravan kao što piše u čl. 3. ZOO-a.

Objasnite prometnost prava kao načelo građanskog prava? Jesu li sva subjekt vna građanska prava prenosiva? Navedite primjer za prenosivo i neprenosivo subjekt vno građansko pravo.

Prenosivost prava odnosi se na subjekt vno građansko pravo (right) tj. na ovlaštenje koje za sudionika GP odnosa nastaje u okviru tog odnosa uređenog GP-om u objekt vnom smislu (law). Postoji mogućnost prometa subjekt vnih imovinskih prava iako su neka subjekt vna prava – tzv. stroga osobna prava – neprometna.

Što čini sustav hrvatskog građanskog prava?

Prema pandektnom sustavu građansko pravo imalo je pet dijelova: opći dio, obvezno pravo, stvarno pravo, obiteljsko pravo i nasljedno pravo. Kada se obiteljsko pravo odvojilo od građanskog, građansko

Iva Vukalović
Listopad 2023.

je pravo postalo sustav normi općeg dijela i specifičnih normi koje se tiču obveza, stvari i nasljeđivanja.

Opći dio sadrži pravila i načela zajednička svim dijelovima GP-a. Stvarno pravo uređuje odnose s obzirom na stvari. Obvezno pravo uređuje odnose u kojima vjerovnik bija ovlašten od dužnika zahtijevati isplatu koju je dužnik dužan isplatiti. Nasljedno pravo uređuje prijelaz imovine na nasljednike u slučaju smrti ostavitelja.

Koji je odnos građanskog prava prema drugim granama prava?

Trgovačko pravo

- uređuju istu vrstu odnosa
- GP se prema TP odnosi kao opće prema posebnom
- jedinstvenost je zadržana za sve vrste subjekata i pravnih poslova, uz određena odstupanja za trgovce i trgovačke poslove, npr. Italija, RH
- osobitost TP: kraći rokovi, neformalnost poslova, naglašena potreba povjerenja, opći uvjet poslovanja, adhezijski i tipični ugovori, važnost trgovačkih običaja za promet robom

Obiteljsko pravo

- izdvojeno u samostalnu pravnu granu
- sličnost: imovinski odnosi u braku i obitelji, načelo dispozitivnosti, načelo ravnopravnosti
- razlike: imovinski odnosi u podređeni osobnim odnosima, neprofitnost obiteljskih subjekata, odsutnost imovinske sankcije

Radno pravo

- danas je zasebna grana prava
- ugovor o službi – osnovni instrument radnog odnosa dok je bilo dio GP
- sličnost: imovinsko-pravne norme, zasnivanje radnog odnosa ima ugovorni karakter

Upravno pravo

- razlike: načelo subordinacije, načelo neprofitnosti i delegacije nadležnosti, osobna sankcija, prevladavanje kogentnih normi
- UP uređuje neke imovinske odnose cjelovito ili djelomično

Međunarodno privatno pravo

- uređuje GP odnose s međunarodnim obilježjem – oni odnosi kod kojih je moguća primjena više stranih prava, po svojim elementima se izdižu iznad granica važenja unutarnjeg pravnog poretka neke zemlje
- nije međunarodno pravo, već unutarnje pravo = kolizijska pravila
- GP uređuje samo unutarnje GP odnose

IZVORI GRAĐANSKOG PRAVA

Koji su izvori hrvatskog građanskog prava? Koji su propisi izvor građanskog prava u RH?

Izvori našeg građanskog prava su: propisi, pravni običaji, sudska praksa i pravna znanost.

Propis sadrži napisano pravno pravilo. Među propisima postoji rang koji određuje odnos propisa a iz kojeg proizlaze načela ustavnost i zakonitost pravnih propisa: Ustav – zakon – propisi stare Jugoslavije.

Navedite neke od posebnih propisa koji uređuju pojedine obveznopravne odnose i objasnite njihov odnos prema općem propisu. Što uređuje Zakon o obveznim odnosima?

Naše GP nije u cijelost kodificirano već ga čini skup posebnih zakona od kojih su najznačajniji: Zakon o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i ostalim stvarnim pravima, Zakon o nasljeđivanju, Ovršni zakon, Zakon o izvanparničnom postupku, te također leges speciales Zakon o najmu stana, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o doživotnom uzdržavanju itd.

ZOO uređuje opći dio građanskog prava koji uključuje načela GP-a, te pravila o sudionicima obveznih odnosa, nastanak, vrste, učinke, promjene i prestanak obveznih odnosa, i posebni dio koji uređuje opća pravila o ugovornim obveznim odnosima, imenovane ugovore građanskog prava te izvanugovorne obvezne odnose.

Zašto je bilo važno donijeti Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941.?

Zakon o nevažnost pravnih propisa donesenih prije 06.04.1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije omogućio je primjenu starih pravnih propisa ako materija nije bila uređena propisima SFRJ, nisu bili suprotni Ustavu SFRJ i republičkim ustavima, nisu bili suprotni načelima socijalističkog pravnog poretka SFRJ. Primjena tih pravila omogućena je u RH Zakonom o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 06.04.1941. prema kojem se mogu se primjenjivati u RH na odnose koji nisu uređeni važećim propisima ako su do 1991. primjenjivani u RH i nisu protivi Ustavu RH i zakonima.

Koji je bio osnovni izvor građanskog prava prije 6.4.1941.?

Opći građanski zakonik.

Pod kojim se pretpostavkama primjenjuju običaji kao izvor prava u našem pravnom poretku?

Vrijede supordinatno tj. samo ako ih zakon prizna te supsidijarno tj. samo kad propis ne uređuje odnos u cijelost, a nisu protivi Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu.

Trgovački običaji dopunski su izvor prava. To su običaji između trgovaca koji nastaju ujednačavanjem i ponavljanjem poslovne prakse sudionika prometa. U trgovačkim odnosima primjenjuju se oni običaji koje trgovci* redovito promjenjuju u istim takvim odnosima ako sudionici u njima nisu izrijekom ili prešutno isključili njihovu primjenu. U odnosima među ostalim sudionicima trgovački običaji se primjenjuju kad je njihova primjena ugovorena ili zakonom propisana.

*Trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga, osim individualnih poljodjelaca

Zašto je sudska praksa važan izvor građanskog prava? Navedite primjer.

Sudska praksa je donošenje više suglasnih presuda od strane istog suda o istom pravnom pitanju na temelju kojih se ustaljuje opće-obvezna pravna norma. Važna je jer presuda djeluje neizravno prema nižem sudu snagom uvjerenosti, te djeluje izravno prema strankama u slučaju na koji se odnosi.

GRAĐANSKOPRAVNI ODNOS

Što je građanskopravni odnos?

Društveni odnos koji je uređen pravnim pravilima GP-a. GP odnos javlja se kao faktični, materijalni društveni odnos koji postaje GP odnos kada ga građansko pravno prizna i uredi. Društveni odnosi daju građanskom pravu sadržaj, a građansko pravo daje tim odnosima pravnu karakteristiku.

Koji su elementi građanskopravnog odnosa?

Pravne činjenice.

Što su pravne činjenice i koji su najvažniji kriteriji podjele pravnih činjenica?

Društveno-gospodarski odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju istom onom kada se u stvarnom životu odgode određene činjenice kojima mogu nastati, mijenjati se i prestati građanskopravni odnosi, u kojem se slučaju one nazivaju pravnim činjenicama.

Dijele se s obzirom na postanak i s obzirom na funkciju.

Kako se pravne činjenice dijele s obzirom na postanak, a kako s obzirom na funkciju?

S obzirom na postanak:

- Ljudska radnja
- Prirodni događaj

S obzirom na funkciju:

- Pretpostavka
- Pravna osnova
- Presumpcija
- Fikcija

Što je pretpostavka? Navedite primjer.

Pretpostavka je ona PČ koja je doista kao činjenica realno nastala u stvarnosti, a potreban je da bi nastalo, promijenio se ili prestao određeni GP odnos.

Što je pravna osnova? Navedite primjer.

Pravna osnova je pretpostavka za koju je povezani i iz koje nastaje subjektivno građansko pravo, tj. za koju se veže postanak, promjena ili prestanak subjektivnih građanskih prava.

(ILI! Pravna osnova je pravno pravilo ili pravna norma koja sadrži ovlaštenje, dužnost, odgovornost ili zabranu određenog ponašanja.)

Što je predmnjeva ili presumpcija? Koje vrste predmnjeva postoje? Navedite primjer.

To je PČ koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže protivno (tzv. praesumptio juris) – određeno je zakonom što se smatra presumpcijom, no pravna se presumpcija može oboriti. Neoboriva presumpcija je presumpcija o pravu (praesumptio juris et de jure) kod koje se neka PČ smatra dokazom, a protudokaz nije dopušten.

Što je fikcija? Navedite primjer.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

To je PČ za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće dogoditi, ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati, promijeniti se ili prestat neki GP odnos. To je na primjer nasciturus pro jam nato habetur (st. 2. čl. 17. ZOO). PČ se mogu fngirati samo ako to zakon propiše.

Katalog znanja 2

SUBJEKTI GRAĐANSKOG PRAVA

Tko je pravni subjekt?

Nositelj prava i obveza.

Što je pravna, što poslovna, a što deliktna sposobnost?

Pravna sposobnost je svojstvo bit nositeljem prava i obveza.

Poslovna sposobnost je svojstvo da se svojim vlastit m očitovanjem volje stječu prava i obveze tj. stvaraju pravni učinci.

Deliktna sposobnost je svojstvo da pravni subjekt bude odgovoran za svoje protupravno činjenje.

Kako nastaje odnosno prestaje fizička osoba?

Postaje rođenjem, a prestaje smrću.

Ima li svaka fizička osoba pravnu sposobnost? Iz čega to proizlazi?

Da prema čl. 17./1. ZOO-a.

Kako fizička osoba stječe poslovnu sposobnost?

Punoljetnošću (18 godina) stječe punu poslovnu sposobnost, te ukoliko dođe do sklapanja tzv. maloljetničkog braka, no djelomičnu poslovnu sposobnost može stjeći dijete od navršениh 15 godina koje je zaposleno u vezi sa iznosom koje zarađuje.

Kada fizička osoba stječe deliktну sposobnost?

S navršениh 14 godina stječe punu deliktну sposobnost, a dijete s navršениh 7 godina i više može iznimno bit deliktно sposobno ako se dokaže da je bilo sposobno rasuđivat u trenutku počinjenja protupravne radnje.

Kako nastaje odnosno prestaje pravna osoba?

Pravna osoba za postanak treba imat čvrstu i stalnu organizaciju, svoju zasebnu imovinu i mora joj bit priznata pravna sposobnost.

Kako pravna osoba stječe pravnu, a kako poslovnu sposobnost? Je li pravna osoba deliktно sposobna?

Pravna osoba stječe pravnu sposobnost po sustavu slobodnog udruživanja (statut), normat vnog akta (propis) ili koncesije (odobrenje upravnog tijela).

Ona stječe poslovnu sposobnost preko svojih tijela kojima izražava svoju dinamičku volju.

Može i jest deliktно sposobna.

GRAĐANSKO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU

Što je subjekt vno građansko pravo?

Skup ovlaštenja koja pravnom subjektu u određenom građanskopravnom odnosu priznaju norme objekt vnog građanskog prava.

O čega se sastoji subjekt vno građansko pravo?

Pripadanja i ovlaštenja.

Što je pripadanje, a što ovlaštenje?

Pripadanje je pripadnost objekta pravnog odnosa subjektu.

Ovlaštenje je ispunjavanje subjekt vnog prava u vezi s objektom .

Kako se zahtjev ostvaruje?

Prema trećima, u obliku zahtjevanja čina ili propusta u vezi s objektom subjekt vnog prava. Može se ostvarivat prisilno tužbom ili prigovorom.

Koje su vrste subjekt vnih građanskih prava?

- Apsolutna – relat vna
- Prenosiva – neprenosiva
- Glavana – sporedna
- Preobražajna: nastanka, promjene i prestanka

Što su apsolutna, a što relat vna prava? Navedite primjer.

Apsolutna djeluju prema svima erga omnes – pravo vlasništva, a relat vna prava djeluju između stranaka u građanskopravnom odnosu inter partes – pravo na popravljjanje štete zbog materijalnih nedostataka.

Što su prenosiva, a što neprenosiva prava? Navedite primjer.

Prenosiva prava se mogu neograničeno prenositi s jednog na druge subjekte.

Neprenosiva su ona koja se ne mogu dobrovoljnim sporazumom prenositi na drugog subjekta – tzv. strogo osobna građanska prava.

Što su glavna, a što sporedna prava? Navedite primjer.

Sporedna su ona prava liji nastanak, prijenos ili prestanak ovisi o postojanju nekog drugog subjekt vnog prava – npr. kamate.

Što su preobražajna prava? Navedite primjer za svaku podvrstu.

Ovlaštenje pravnog subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje, promijeni ili okonča građanskopravni odnos s drugim subjektom bez njegova pristanka.

- Pp nastanka: prihvata ponude, pravo nazadkupa
- Pp promjene: pravo izbora alternat vnih obveza
- Pp prestanka: otkaz ugovora, pravo pobijanja ugovora

OBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA

Što je stvar? Koji zakon definira pojam stvari?

Materijalni dijelovi prirode koji se mogu osjetiti i primijetiti koji su prostorno ograničeni i koji postoje u sadašnjost ili za njih postoje pretpostavke da će doista nastati u budućnost .

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Zakon o vlasništvu i ostalim stvarnim pravima: tjelesni dijelovi prirode različit od ljudi koji služe ljudima za uporabu

Koji su kriteriji diobe stvari?

- Prometnost
- Prirodna svojstva
- Odnos s drugim stvarima (jednostavne, sastavljene, pert nencija, plodovi, ukupnost stvari)

Koje su vrste stvari s obzirom na prometnost, a koje s obzirom na prirodna svojstva?

Po kriteriju prometnost :

- Stvari u prometu
- Stvari ograničene u prometu
- Stvari izvan prometa

Po kriteriju prirodnih svojstava:

- Pokretne – nepokretne
- Zamjenjive – nezamjenjive
- Potrošne – nepotrošne
- Djeljive – nedjeljive

Koje je značaj razlikovanja zamjenjivih i nezamjenjivih te potrošnih i nepotrošnih stvari za obveznopravne odnose?

U slučaju propast stvari, ako se radi o zamjenjivim stvarima onda ne prestaje obvezni odnos, a ako da onda se obveza gasi i dosadašnji se odnos pretvara u odnos odgovornost za štetu ako je propala njegovom krivnjom.

U slučaju nekih pravnih odnosa, objekt mogu bit samo nepotrošne stvari (npr. posudba, zakup).

Što je pert nencija?

Sporedna stvar koja je određena da trajno služi gospodarskim svrhama glavne stvari, a da pritom ne postaje njezin sastavni dio.

Navedite primjer za civilne plodove.

Zakupnina, kamate, itd.

Što je činidba?

Svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na temelju obveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku.

Koje su karakteristike činidbe?

- Ljudska radnja
- Imovinski karakter
- Moguća
- Pravno dopuštena
- Određena/odrediva

Što znači da činidba mora bit ljudska radnja te jesu li moguće iznimke?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Činidba mora biti manifestacija čovjekove djelatnosti ili propuštanja. Iznimka su pokret automata koji se smatraju radnjom njegova vlasnika ili osobe koja se služi automatom.

Što znači da činidba mora biti objekt vno moguća, pravno dopuštena, a što određena ili barem određiva?

Činidba mora biti objekt vno moguća – barem netko ju mora moći izvršiti.

Činidba je pravno dopuštena kad nije suprotna URH, prisilnim propisima ili moralu društva.

Činidba je određena kada su joj sve pojedinost označene, tj. kad je individualizirana. Određiva je kad nije točno određena, ali pravni posao sadrži podatke s pomoću kojih se može odrediti ili su strane ostavile trećoj osobi da ju odredi.

Koja će biti posljedica objekta vne nemogućnosti činidbe, pravne nedopuštenosti odnosno neodređenosti ili neodredivosti činidbe?

Ništetnost pravnog posla.

U čemu se sastoji sadržaj činidbe?

- Davanje
- Činjenje
- Propuštanje
- Trpljenje

Što je imovina u pravnom, što u gospodarskom, a što u knjigovodstvenom smislu?

- Pravnom: skup subjekta vni imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem
- Gospodarskom: skup dobara koji propada određenom subjektu
- Knjigovodstvenom: skup imovinskih prava i obveza jednog nositelja

Koje su funkcije imovine?

- Jamstvena
- Olakšanje prometa

Što znači jamstvena funkcija imovine? Navedite primjer.

To znači da postojanje imovine dužnika pruža jamstvo vjerovniku za namirenje njegove tražbine.

Što znači funkcija olakšanja prometa? Navedite primjer.

Pomoću imovine omogućuje se da prava i obveze jednog subjekta kolaju kao jedinstvo u prometu.

Koje su karakteristike imovine?

- Jedinstvenost
- Identitet

Što znači da je imovina jedinstvena?

To znači da određeni pravni subjekt može imati samo jednu imovinu – različiti subjekta vna prava ne mogu imovinski biti odsječena od drugih.

Što je identitet imovine?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

To je svojstvo imovine prema kojem ona stalno pravno jednaka samoj sebi bez obzira na njezin sadržaj tj. izlaze li pojedini dijelovi iz nje ili ne.

Što su prava osobnost ?

Ukupnost neimovinskih dobara koja pripadaju svakoj prirodnoj i pravnoj osobi samom činjenicom njezina postojanja kao pravnog subjekta tj. skup ovlaštenja koja pravnom subjektu priznaju norme objekt vnog prava na njegovim osobnim neimovinskim dobrima.

Koje su karakteristike prava osobnost ?

Strogo osobna su.

Jesu li prava osobnost u ZOO-u taksativno ili primjerice navedena?

Primjerice.

Koja su prava osobnost navedena u ZOO-u?

Za fizičke osobe: pravo na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu

Za pravne osobe: ugled i dobar glas, čast, ime odnosno tvrtka, poslovna tajna, sloboda privređivanja

Katalog znanja 3 – Pravni posao

Pojam

Što je pravni posao?

Pravni posao je očitovanje volje koje je samo za sebe ili u vezi s drugim potrebnim pravnim činjenicama, usmjereno na post zanje dopuštenih pravnih učinaka.

Koja je razlika između pojmova ugovor i pravni posao?

Ugovor je jedna od vrsta pravnih poslova – dvostrani pravni posao.

Vrste

Koje su vrste pravnih poslova?

- Nominatni - inominatni
- Jednostrani – dvostrani
- Pravni poslovi među živima – za slučaj smrt
- Naplat – besplatni
- Komutat vni – aleatorni
- Kauzalni – apstraktni
- Formalni – neformalni

Koji je kriterij podjele pravnih poslova na nominatne i inominatne pravne poslove? Navedite primjer za svaku vrstu.

Ugovori koji imaju t pizirani sadržaj i naziv nazivaju se nominatnim ugovorima, a ukoliko ugovor nije t piziran u zakonu ili praksi radi se o inominatnom ugovoru.

Što su jednostrani, a što dvostrani pravni poslovi? Navedite primjer za svaki.

Jednostrani nastaju očitovanjem volje samo jedne osobe, a za nastanak dvostranih je potrebno očitovanje volje dviju stranaka tj. sporazum. Dvostrani pravni poslovni nazivaju se ugovorima.

Kako se dijele obvezni ugovori? Navedite primjer.

Na jednostranoobvezne – kod kojih je samo jedna strana vjerovnik, a druga samo dužnik (posudba), i dvostranoobvezne pri kojima postoji i dug i zahtjev na obje strane (kupoprodaja)

Kako se klasif ciraju ugovori s obzirom na ugovorne strane?

Poslovi među živima i poslovi za slučaj smrt .

Koja je bitna razlika pravnih poslova među živima i pravnih poslova za slučaj smrt ? Navedite primjer za svaku od ovih vrsta.

Kod pravnih poslova za slučaj smrt pravni učinci pravnog posla nastupaju tek nakon smrt strane koja je poduzela pravni posao.

Što su naplatni, a što besplatni pravni poslovi? Navedite primjer za svaku od njih.

Naplatni pravni poslovi su oni kod kojih se za činidbu traži protučinidba dok to nije slučaj kod besplatnih.

Što su komutat vni, a što aleatorni pravni poslovi?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Komutat vni pravni poslovi su oni kod kojih su u vrijeme njegova sklapanja poznate međusobne činidbe i stranačke uloge, dok kod aleatornih nisu u svemu poznata prava i obveze strana, ili njihove stranačke uloge već se to čini zavisnim od nekog vanjskog, neizvjesnog događaja.

Navedite primjer iz ZOO-a za aleatoran pravni posao.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Koja je razlika između aleatornih pravnih poslova i pravnih poslova sklopljenih pod uvjetom?

Kod poslova sklopljenih pod uvjetom neizvjesnost se t će trenutka nastupanja pravnih učinaka koji su određeni, a kod aleatornih je jasno da će pravni učinci nastat , ali nije određeno koji.

Što su kauzalni, a što apstraktni pravni poslovi? Navedite primjer.

Kauzalni pravni poslovi su oni kod kojih je kauza naznačena kao bitan element pravnog posla, dok se kod apstraktnih poslova ne vidi cilj iz samog posla.

Što su formalni, a što neformalni pravni poslovi? Navedite primjer.

Formalni su pravni poslovi oni za koje je oblik određen propisom ili voljom stranaka, dok kod neformalnih oblik nije obvezatan.

Sadržaj

Koje sastojke pravnih poslova razlikujemo?

Bitne, prirodne i nuzgredne.

Što su bitni sastojci pravnog posla?

Sastojci bez kojih pravni posao ne može nastat .

Koji su bitni sastojci ugovora o kupoprodaji?

Stvar i cijena.

Što su prirodni sastojci pravnog posla? Navedite primjer.

Sastojci koji se po prirodi pravnog posla podrazumijevaju kao njegov dio, no koji mogu bit isključeni izričit m ugovornim odredbama. Npr. rebus sic stant bus.

Što su nuzgredni sastojci pravnog posla?

Sastojci koji postaju dio pravnog posla samo ako su ugovoreni.

Koji su t pični nuzgredni sastojci pravnog posla?

Uvjet, rok i namet.

Uvjet

Što je uvjet?

Uvjet je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu koja nastupanje pravnih učinaka pravnog posla čini ovisnim o nekoj budućoj i neizvjesnoj okolnost .

Koje su vrste uvjeta?

- odgodni – raskidni
- af rmat vni – negat vni
- potestat van – kazualni – mikstni
- pravi – nepravi (nužni, pravni, nemogući, nedopušteni, nemoralni)

Što je odgodni uvjet? Navedite primjer.

Uvjet koji odgađa učinak pravnog posla do vremena dok se uvjet ne ispuni ili ne izjalovi.

Što je raskidni uvjet? Navedite primjer.

Uvjet čijim nastupom prestaju učinci pravnog posla.

Što su potestat vni, što kazualni, a što mikstni uvjet ?

Potestat vni je uvjet onaj kod kojeg je ispunjenje uvjeta ovisno o volji i odluci uvjetno ovlaštenog.

Kazualni je uvjet kod kojeg ispunjenje ovisi o nekom prirodnom događaju ili volji trećeg.

Mikstni uvjet je onak čije ispunjenje ovisi i o volji ovlaštenog i o prirodnom događaju ili volji trećeg.

Što su pravi, a što nepravi uvjet ?

Pravi uvjet je buduća i neizvjesna okolnost.

Nepravi uvjet je uvjet kod kojeg nedostaje ili budući ili neizvjesni aspekt okolnost .

Koja je posljedica dodavanja nemogućeg, nedopuštenog ili nemoralnog uvjeta pravnom poslu?

Ako je odgodni uvjet nemoguć u trenutku sklapanja ugovora posao je ništetan, a ako je taj uvjet raskidni smatra se da nema uvjeta. Ako postoji nedopušteni ili nemoralni uvjet, posao je uvijek ništetan.

Koje su obveze ugovornih strana za vrijeme pendencije?

Suzdržat se od radnji koje su prot vne načelu savjesnost i poštenja, a koje bi utjecale na ishod uvjeta.

Što je f kcija ispunjenja odnosno izjalovljenja uvjeta? Objasnite na primjeru.

Uzima se da uvjet nije ispunjen ako njegovo ispunjenje prot vno načelu savjesnost i poštenja prouzroči strana u čiju je korist određen. Tj., Uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo izjalovljene prot vno načelu savjesnost i poštenja prouzroči strana u čiju je korist određen.

Rok

Što je rok?

Rok je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu koja vremenski ograničava tj. odgađa pravne učinke pravnog posla.

Što je početni, a što završni rok? Navedite primjer za svaki.

Početni rok odgađa, a završni rok ograničava pravne učinke.

Što su jednostavni, a što složeni rokovi?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Jednostavni rokovi su oni kod kojih nema neizvjesnost kao kod složenih rokova.

Kako se računaju rokovi? Objasnite računanje rokova na primjeru.

(1) Rok određen u danima počinje teći prvog dana poslije događaja od kojega se rok računa, a završava se istekom posljed-njeg dana roka.

(2) Rok određen u tjednima, mjesecima ili godinama završava se onoga dana koji se po imenu i broju podudara s danom nastanka događaja od kojega rok počinje teći, a ako takva dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan toga mjeseca.

(3) Ako posljednji dan roka pada u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan.

(4) Početak mjeseca označava prvi dan u mjesecu, sredina - petnaest , a kraj – posljednji dan u mjesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namjere strana ili iz naravi ugovornog odnosa.

Namet

Što je namet ili modus? Navedite primjer.

Namet je nuzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se stjecatelju nameće neka dužnost.

Je li namet protučinidba?

Ne, jer se radi o besplatnom pravnom poslu, i stjecatelj pod određenim uvjet ma može odbit namet.

Koja je posljedica neispunjenja nameta?

Može se tražit ispunjenje nameta ili raskinut ugovor.

Koja je posljedica neispunjenja nameta kod pravnih poslova za slučaj smrt ?

Raskid ugovora.

Oblik očitovanja volje

Koji su oblici očitovanja volje?

Usmeno, pisano, znacima, i konkludentnim radnjama.

Može li se valjano očitovat volja znacima i konkludentnim radnjama?

Da.

Je li moguće šutnjom očitovat volju? Pod kojim pretpostavkama šutnja može imat učinak prihvata ponude?

Da, ali samo u slučaju da između stranaka postoji trajna poslovna veza u vezi s određenom robom, pa ako ponuđeni u roku ne odbije ponudu smatra se da je prihvaćena, ili se ponuđeni ponudio izvršavat naloge druge osobe za obavljanje neke djelatnost ili je to dio njegove poslovne djelatnost , a u stalnoj je poslovnoj vezi s ponuditeljem i nije odbio nalog.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Oblik pravnog posla

Koji su oblici pravnih poslova?

Usmeni, pisani, sa svjedocima ili uz sudjelovanje nadležnih t jela.

Koje načelo je u našem pravnom poretku prihvaćeno, načelo formalnost ili načelo neformalnost pravnih poslova?

Neformalnost .

Navedite primjer pravnog posla u pisanom obliku. Hoće li odredba zakona o obvezatnost oblika imat utjecaja na valjanost pravnog posla?

Kupoprodaja nekretnina. Da, posao je nevaljan osim ako nije već u cijelost ispunjen.

Koja je razlika između pravnog posla na kojem je ovjeren potpis ugovornih strana i pravnog posla koji je sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave?

Kod ovjeravanja potpisa potvrđuje se samo autent čnost potpisa, a ne i sadržaj isprave.

U kakvom obliku moraju bit kasnije usmene pogodbe da bi bile valjane?

Ako je oblik ugovora propisan zakonom sve kasnije izmjene i dopune moraju bit u istom obliku osim ako se ne odnose na sporedne točke o kojima u glavnom ugovoru nije ništa rečeno ili ako se kasnijim pogodbama umanjuju ili olakšavaju obveze strane, a oblik je propisan isključivo u interesu stranaka.

Uz sudjelovanje kojih javnih t jela je moguće sklopit pravni posao?

Suda i javnog bilježnika.

Objasnite koje su prednost sklapanja poslova u određenom obliku?

Lakše dokazivanje i utuživost + za upis u zemljišne knjige mora postojat pisani oblik ugovora.

Pretpostavke valjanost

Koje su pretpostavke valjanost pravnih poslova?

- Pravna i poslovna sposobnost subjekata
- Valjano i suglasno očitovanje volje
- Moguća, dopuštena, određena/odrediva činidba
- Dopuštena pobuda
- +/- oblik pravnog posla

Koje vrste nevaljanih poslova postoje u hrvatskom pravu?

Ništetnost i pobjnost.

Katalog znanja 4

Ništetni su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne učinke koje bi da su valjani trebali proizvesti.

Ništetnošću se štiti javni interes i temeljna načela društvenog uređenja.

Razlozi za ništetnost su:

- nedopuštena, nemoguća, neodređena ili neodrediva činidba
- poslovna nesposobnost
- šala
- simulacija
- školski primjer
- sila
- nesporazum
- nedostatak potrebnog oblika
- nedopuštena pobuda
- kamate na kamate

Mane volje su nevaljana očitovanja volje pri kojima postoji nesklad između volje i očitovanja. Svjesni nesklad koji dovodi do ništetnosti postoji kod: školskog primjera, šale, simulacije, te sile, a onaj koji dovodi do pobojnosti pravnog posla je prijetnja. Nesvjesni nesklad koji dovodi do ništetnosti jest nesporazum, a onaj koji dovodi do pobojnosti bitna zabluda i prijevara.

Simulacija je prividno sklapanje pravnog posla. Postoji apsolutna simulacija do koje dolazi zbog zaobilaženja propisa ili prevare trećih, te relativna simulacija kojom se prikriva neki drugi pravni posao.

Nesporazum nastaje kad ugovorne strane vjeruju da su suglasne, a u stvari među njima postoji nesuglasnost o pravnoj naravi ugovora koji sklapaju ili o kojem bitnom sastojku ugovora.

Zabranjeni pravni poslovi su oni koji su protivni prisilnim propisima pravnog poretka.

Nemoralni pravni poslovi su oni koji se protiv moralnim normama određene društvene zajednice.

Zelenaški pravni poslovi su poslovi pri kojima netko koristeći se stanjem nužde, teškim materijalnim stanjem drugog, nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću ugovori za sebe ili nekog trećeg korist u očitoj nerazmjeri s onim što je on drugom dao ili učinio ili se obvezao dati ili učiniti.

Nedopuštena pobuda je pobuda koja se protivni URH, prisilnim propisima ili moralu te ne utječe na valjanost pravnog posla osim ako:

a) kod naplatnih poslova je bitno utjecala na odluku sklapanja pravnog posla, a to je drugi znao ili morao znati

b) kod besplatnih poslova

Nedostatak oblika dovodi do ništetnosti pravnog posla bit će ništetan osim ako iz cilja propisa kojim je određen oblik ne proizlazi što drugo.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Do djelomične ništetnosti dolazi ako ugovor može opstat bez ništetne odredbe te ta odredba nije nit uvjet nit odlučujuća pobuda, ili ako jest uvjet ili odlučujuća pobuda ugovor može opstat ukoliko je ništetnost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe.

Ukoliko je ugovor ništetan on ne proizvodi namjeravanje pravne učinke.

Razlozi za poboynost pravnog posla su:

- sklapanje pravnog posla izvan ovlast osobe ograničene poslovne sposobnost bez suglasnost zakonskog zastupnika
- prijetnja
- bitna zabluda o činjenicama
- prijevara
- povreda načela jednake vrijednost činidaba (prekomjerno oštećenje)
- radnje na štetu vjerovnika

Poništaj može zaht jevat zainteresirana stranka ugovora u roku od jedne godine od saznanja o postojanju razloga za poboynost ugovora, tj. u roku od tri godine od sklapanja ugovora.

Zabluda je bitna kada se radi o zabludi o činjenicama i to: o objektu, svojstvu objekta, osobi ako se sklapa ugovor u odnosu na tu osobu, ili na okolnost koje se po običaju u prometu ili po namjeri smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače sklopila takav ugovor.

Zabluda o pobudi dovodi do poboynost kad se radi o besplatnom pravnom poslu.

Prekomjerno oštećenje je situacija pri kojoj su uzajamne činidbe u očitom nerazmjeru te ona dovodi do poboynost ugovora u roku od godine dana od sklapanja ugovora ako oštećena strana nije znala nit je morala znat za pravu vrijednost činidbe.

Opće pretpostavke pobijanja dužnikovih pravnih radnji su dospelost tražbine i šteta vjerovniku (ako zbog pravne radnje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje tražbine) + u vrijeme raspolaganja dužnik je znao ili mogao znat da poduzet m raspolaganjem nanosi štetu i ako je trećoj osobi u čiju je korist poduzeta radnja to bilo ili moglo bit poznato (ako se radi o besplatnim pravnim poslovima, treća osoba nije trebala bit upoznata s t me).

Ako se usvoji tužbeni zahtjev pobijanja dužnikovih pravnih radnji, pravna radnja gubi učinak prema tužitelju utoliko koliko je potrebno za namirenje njegovih tražbina.

Katalog znanja 5

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji može se podnijeti u roku od jedne godine od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija u slučaju da su dužnik i treća osoba s kojom je ili u čiju korist je pravna radnja poduzeta znali ili mogli znati da poduzetom raspolaganjem nanose štetu vjerovniku, a u svim ostalim slučajevima u roku od tri godine od dana pobijane radnje.

Konvalidacije je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova.

Ništetni poslovi ne mogu konvalidirati ako naknadno nestane uzrok ništetnosti osim ako je uzrok manjeg značaja, a ugovor je ispunjen u cijelosti.

Ugovor za čije se sklapanje zahtjeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu obveze koje iz njega nastaju.

Zelenaški ugovori će konvalidirati ako se obveza smanji na pravičan iznos i sud udovolji takvom zahtjevu.

Pobojni pravni poslovi konvalidiraju protekom roka za zahtjevanje poništaja, a ako se radi o poslu pobojnem zbog nedostatka suglasnosti zastupnika onda naknadnom suglasnošću zastupnika.

Konverzija je situacija u kojoj ništetni ugovor udovoljava pretpostavkama za valjanost nekog drugog ugovora, te tada među ugovarateljima vrijedi taj drugi ugovor ako bi to bilo u suglasnosti s ciljem koji sus ugovaratelji imali na umu kad su ugovor sklopili i ako se može uzeti da bi oni sklopili taj ugovor da su znali za ništetnost svog ugovora.

Načini stjecanja prava su:

a) Originarno/Izvorno

b) Derivat vno/Izvedeno

1. Translat vno

2. Konstitut vno

Katalog znanja 5.2- Zastara

Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjekt vnog prava kroz zakonom određeno vrijeme.

Zastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena.

Zastarni rok počinje teći prvog dana nakon dana kad je vjerovnikova obveza dospjela tj. kad je on imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze.

Učinci zastare znače da dužnik više nema odgovornost ispuniti obvezu jer je vjerovnik izgubio zahtjev za njezino ispunjenje.

Prekluzija je situacija u kojoj se ne primjenjuju pravila o zastari jer su u zakonu određeni prekluzivni rokovi za podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje pod prijetnjom gubitka prava. Razlika između zastare i prekluzije je ta da na prekluzivni rok pazi sud po službenoj dužnosti te kod prekluzivnih rokova nema zastoja ni prekida roka.

Pretpostavke za zastaru su nepodignuće tužbe i protek zakonom određenog vremena.

Opći zastarni rok od pet godina primjenjuje se samo kada nije propisan posebni zastarni rok.

Povremene tražbine zastarijevaju u roku od 3 godine - npr. tražbina kamata ili tražbina uzdržavanja. Pravo iz kojega proistječu povremene tražbine zastarijeva za pet godina računajući od dospelosti najstarije neispunjene tražbine. Kad zastari pravo iz kojega potječu povremene tražbine, vjerovnik gubi pravo i na povremena davanja koja su dospjela prije te zastare.

Tražbine koje prema ZOO-u zastarijevaju za jednu godinu su: tražbine naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, vodu, plin, održavanje čistoće, dimnjačarske usluge, pretplate radija, televizije i povremenih troškova, te poštanske i telefonske usluge.

Sve tražbine koje su utvrđene odlukom nadležnog tijela javne vlasti zastarijevaju u roku od deset godina.

Zastoj zastare je razdoblje u kojemu zastara ne teče ili zbog nesavladivih prepreka zahtijevanju ispunjenja odluke ili zbog toga što su subjekt: braćni drugovi, roditelji i djeca dok traje roditeljsko pravo, štćenik i skrbnik, u izvanbračnoj zajednici, osobe na vojnoj dužnosti tijekom mobilizacije, neposredne ratne opasnosti ili rata, te osobe zaposlene u tuđem kućanstvu prema poslodavcu i obitelji koja živi s njim.

Zastara teče i prema maloljetniku i poslovno nesposobnoj osobi bez obzira na to imaju li zakonskog zastupnika, ali zastara tražbine maloljetnika i druge poslovno nesposobne osobe bez zastupnika ne može nastupiti dok ne prođu dvije godine otkad su postali potpuno poslovno sposobni ili dobili zastupnika.

Ako je zastara kraća od dvije godine, a maloljetnik ili druga poslovno nesposobna osoba je vjerovnik, zastara ne počinje teći sve dok vjerovnik nije postao poslovno sposoban ili dobio zastupnika.

Prekid zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći, a proteklo se vrijeme ne uračunava, dok se kod zastoja uračunava.

Razlog za prekid na strani dužnika je prekid duga.

Razlozi za prekid na strani vjerovnika su podnošenje tužbe ili bilo koja druga radnja pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

U slučaju da se u odnosu na tužbu vjerovnika donese odbijajuća ili odbacujuća sudska odluka smatra se da nije bilo prekida zastare osim ako je ona odbačena zbog procesnih razloga, a vjerovnik u roku od 3 mjeseca od pravomoćnost odluke o odbacivanju tužbe podnese novu tužbu.

Katalog 6

Obvezni odnosi su oni društveni odnosu u koje pravni subjekt ulaze povodom činidaba.

Karakteristike obveznog prava:

- činidba
- relativnost
- dispozitivnost

Objekt obveznog prava je činidba. Obvezno pravo je relativno (djeluje samo inter partes). Sudionici u prometu potpuno slobodno uređuju obvezne odnose.

NAČELA OBVEZNOG PRAVA:

- Načelo savjesnost i poštenja (1)
- Načelo jednake vrijednost činidaba (2)
- Načelo zabrane prouzročenja štete
- Načelo dužnost ispunjenja obveze*

1 - dužnikove prave radnje na štetu vjerovnika (čl. 66.), ništetnost općih uvjeta (čl. 296.)

2 - zeleniški ugovor (spada i pod 1) (čl. 329.), prekomjerno oštećenje (čl. 375.) izuzetak od primjene tog načela: nemogućnost ispunjenja zbog događaja za koji ugovorne strane nisu odgovorne (čl. 373.), izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti (čl. 369.)

Obveza je pravni odnos između dviju osoba po kojemu je jedna osoba (vjerovnik) ovlaštena zahtijevati od druge osobe (dužnika) ispunjenje određene činidbe koju je ta druga osoba dužna ispuniti.

Potpuni obvezni odnos je onaj u kojem se tražbina sastoji od subjektnog prava i zahtjeva, a dugovanje od duga i odgovornost za dug.

Potpuni obvezni odnos = tražbina (subjektivno pravo + zahtjev) + dugovanje (dug + odgovornost za dug)

Potpune obveze su obveze u kojima se tražbina sastoji od subjektnog prava i zahtjeva, a dugovanje od duga i odgovornost za dug.

Nepotpune obveze mogu biti prirodne - u kojima zbog nepostojanja zahtjeva ne postoji ni odgovornost za dug, te obveze s ograničenom odgovornošću u kojima je odgovornost za dug ograničena ili na određene predmete ili određeni iznos.

Kategorizacija obveze na djeljive ili nedjeljive ovisi o djeljivosti tj. nedjeljivosti činidbe - ukoliko se ono što se duguje može podijeliti i ispuniti u dijelovima koji imaju ista svojstva kao i cijela činidba, i ako ono tom podjelom ne gubi ništa od svoje vrijednosti, obveza je djeljiva.

Solidarnost dužnika znači se radi o nedjeljivoj obvezi te da na strani dužnika postoji više subjekata, a ako postoji više subjekata na strani vjerovnika onda se radi o solidarnosti vjerovnika.

Ako zastara ne teče ili je prekinuta prema jednom dužniku, ona teče za ostale dužnike i može se navršiti.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Odricanje od navršene zastare nema učinak prema ostalim dužnicima.

Otpust duga učinjen sporazumno s jednim solidarnim dužnikom oslobađa obveze i ostale dužnike, ali ako je otpust imao za svrhu osloboditi obveze samo dužnika s kojim je učinjen, solidarna obveza smanjuje se za dio duga koji prema međusobnim odnosima dužnika pada na njega. Otpustom duga između dužnika i jednog solidarnog vjerovnika smanjuje se solidarna obveza za onoliko koliko iznosi dio tražbine tog vjerovnika.

Kad vjerovnik dođe u zakašnjenje prema jednom solidarnom dužniku, on je u zakašnjenju i prema ostalim solidarnim dužnicima i vice versa.

Katalog 7

Ponuda je akt kojim bilo koja od budućih ugovornih strana inicira nastanak ugovora. Prihvat ponude pozit vno je očitovanje volje one strane kojoj je poslana ponuda.

Ponuda mora sadržavati bitne sastojke ugovora.

Opća ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora upućen neodređenom broju osoba koji sadrži bitne sastojke ugovora.

Učinak ponude je taj da je ponuditelj vezan ponudom osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio ili ako to isključenje proizlazi iz okolnosti posla - ponudu se može povući samo ako je ponuđenik primio izjavu o povlačenju prije primitka ponude.

Ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvat obvezuje ponuditelja do isteka toga roka.

Smatra se da je ponuda prihvaćena kada ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu što je ujedno i trenutak sklapanja ugovora. Ponuda je prihvaćena i kad ponuđenik pošalje stvar ili plat cijenu te kad učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse ili običaja može smatrati izjavom o prijehu.

Šutnja ponuđenika ne znači prihvat ponude osim ako je ponuđenik u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe ili ako je ponuđenik u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede izvršavanja njegovih naloga.

Ako ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu i istodobno predloži da se ona u nečemu izmijeni ili dopuni, smatra se da je ponuda odbijena i da je sa svoje strane stavio novu ponudu svome prijašnjem ponuditelju.

Sklapanje ugovora među nazočnima znači da strane neposredno pregovaraju. Ako je ponuditelj sam stavio rok ili iz okolnosti proizlazi da ponuđeniku pripada stanoviti rok za razmišljanje, tada je za ponudu vezan do isteka tog roka. U protivnom, mora se ponuđenik odmah bez odgađanja izjasniti prihvaća li ponudu. Ugovor među nazočnima sklopljen je odmah čim su pregovori pozitivno okončani.

Strane su odsutne ako ne postoji mogućnost izravnog neposrednog odgovora. U toj je situaciji ugovor sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđeniku da prihvaća ponudu. Zakašnjeli prihvat smatra se novom ponudom ali ako je izjava o prijehu koja je učinjena pravodobno stoga ponuditelju nakon isteka roka za prihvat, a ponuditelj je znao ili je morao znati da je izjava odasлана pravodobno, ugovor je sklopljen. Ipak ugovor u takvom slučaju nije sklopljen ako ponuditelj odmah, a najkasnije prvog radnog dana nakon primitka izjave ili prije primitka izjave, a nakon proteka roka za prihvat ponude, pošalje obavijest ponuđeniku da se zbog zakašnjenja ne smatra vezanim tom ponudom.

Adhezijsko sklapanje ugovora nastaje prihvaćanjem već unaprijed određenih i objavljenih poslovnih uvjeta.

Opći uvjet ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje sastavljač prije ili u trenutku sastavljanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani.

Ništetne su odredbe općih uvjeta koje suprotno načelu savjesnosti i poštenja prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postojanje svrhe sklopljenog ugovora. Ali se ova odredba ZOO-a ne primjenjuje na one odredbe općih uvjeta čiji je sadržaj preuzet iz važećih propisa, ili se prije sklapanja ugovora o njima pregovaralo pri

Iva Vukalović
Listopad 2023.

čemu je druga strana mogla utjecati na njihov sadržaj, ili na odredbe o predmetu i cijeni ako su jasne, razumljive i lako uočljive.

Obvezno sklapanje ugovora slučaj je u kojem su jedan ili oba ugovaratelja po zakonu dužni sklopiti određene ugovore (npr. čl. 662. ZOO.), ili ako propisi kojima se određuje sadržaj ugovora postaju sastavni dijelovi ugovora zbog obveznosti sadržaja.

Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza kasnijeg sklapanja glavnog ugovora.

Propisi o obliku glavnog ugovora vrijede i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanost ugovora.

Na zahtjev zainteresirane strane sud će narediti strani koja odbija sklopiti glavni ugovor da to učini u roku koji će joj odrediti, a zahtjev za sklapanje ugovora mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od isteka roka predviđenog za sklapanje glavnog ugovora.

Konsenzualni ugovori nastaju već samim sporazumom ugovornih stranaka, dok realni ugovori nastaju predajom stvari jednog ugovaratelja drugom.

Obveznopravni ugovori obvezuju jednu stranu drugoj neko davanje, trpljenje, ili nečinjenje. Njihova osnova je zasnivanje obveze koja se sastoji od činidbe.

Ugovor prema ugovornim stranama stvara prava i obveze.

Ugovor u korist trećeg je ugovor u kojem se jedna ugovorna strana (dužnik, obećavatelj, promitent) obvezuje drugoj (ugovaratelj, vjerovnik, promisaru, st. pulantu) da će ispuniti određenu činidbu u korist trećeg (korisnika, benef. cijara, dest. natara).

Ugovorom u korist trećeg, treći stječe vlast to i neposredno prema dužniku.

Odnos između promitenta i st. pulanta:

- odnos dužnika i vjerovnika
- st. pulant je ovlašten zahtijevati
- promitent je dužan ispuniti tražbinu

Odnos st. pulanta i benef. cijara:

- stupulant ima pravo opoziva ili izmjene koristi koja je namijenjena benef. cijaru sve dok benef. cijar ne izjavi da prihvaća ono što mu je namijenjeno
- benef. cijar nema pravo zahtijevati ispunjenje ugovorene koristi od st. pulanta

Odnos promitenta i benef. cijara:

- benef. cijar je vjerovnik 2 prema dužniku
- benef. cijar može ostvariti pravo zahtjevom izravno usmjerenim na dužnika
- promitent ima pravo istaći prema benef. cijaru sve prigovore koje ima prema st. pulantu

Obećanje učinjeno drugom da će treći nešto učiniti ili propustiti trećeg ne obvezuje, a promitent odgovara za štetu nastalu zbog toga što treći ne pristaje ispuniti određenu radnju.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Nejasne odredbe ugovora tumače se ispit vanjem zajedničke namjere ugovaratelja i načela obveznog prava. Ako je ugovor sklopljen prema unaprijed ot snutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način pripremila i predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane.

Ako se radi o besplatnom ugovora kada se nejasne odredbe tumače da budu manje tegotne za dužnika, a u naplatnom da se ostvari pravičan odnos uzajamnih činidaba.

Katalog 8: Materijalni nedostaci

Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke primjenjuje se na naplatne ugovore.

To je prirodni sastojak pravnog posla što znači da ukoliko ugovaratelji ne žele da on bude dio pravnog posla moraju ga ugovorom isključiti.

Opće pretpostavke za odgovornost za materijalne nedostatke su:

1. naplatnost posla
2. materijalni nedostaci (ili uzrok materijalnih nedostataka) postojali su u trenutku prijelaza rizika
3. stjecatelj nije znao nit je mogao znati za postojanje nedostataka

Materijalni nedostaci postoje:

A) kada proizlaze iz ugovora:

1. ako stvar ne odgovara značajkama kako je utvrđeno ugovorom
2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu (ako je kupac obavijestio o, a prodavatelj pristao na tu namjenu)
3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama
4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima

B) stvar ne odgovara razumnim očekivanjima

1. nije prikladna za uporabu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila
2. stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela
3. stvar nije isporučena s dodatnom opremom čiji primitak kupac može razumno očekivati
4. stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke koje su uobičajene za stvar takve vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcije uključujući proizvođača ili koje su dane u njihovo ime, a osobito u oglašavanju ili označavanju (proširenje odgovornosti)

- ALI! 2.4. ne postoje ako je kupac u trenutku sklapanja ugovora bio obaviješten da predmet nema određena svojstva
- ALI! kod potrošačkih ugovora 2.1-2.4 ne postoje ako je u trenutku sklapanja ugovora potrošač bio obaviješten o tome da predmet nema određena svojstva i na to izričito i zasebno pristao

C) nedostaci kod montaže:

1. ako je stvar nepravilno montirana, a montaža je bila dio ugovora
2. ako je nedostatak kod montaže bio posljedica pogreške u uputama

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili ili morali bit poznat kupcu (ako bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari). Ali! kod potrošačkih ugovora ne postoji obveza pregleda. Ali! Ako je prodavatelj izjavio da nema nedostataka, onda odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao opaziti.

Rokovi za skrivene nedostatke:

Potrošački: 2 mj. od otkrivanja / 2 god od prijelaza rizika

Trgovački: bez odgađanja / 6 mj. od prijelaza rizika

Ostali: 2 mj. od otkrivanja / 2 god. od prijelaza rizika

Rokovi za vidljive nedostatke:

Potrošački: 2 mj. od otkrivanja / 2 god od prijelaza rizika

Trgovački: bez odgađanja / 6 mj. od prijelaza rizika

Ostali: 8 dana od pregleda / 2 god. od prijelaza rizika

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja ili obvezu da obavijesti prodavatelja i kad se nedostatak pokazao nakon proteka od dvije godine/ 6 mj. **AKO JE TAJ NEDOSTATAK BIO POZNAT PRODAVATELJU ILI MU NIJE MOGAO OSTATI NEPOZNAT.** (Ako postaje skriveni nedostatak koji su POZNATI PRODAVATELJU ne postoji prekluzija!)

Odgovornost za materijalne nedostatke može se isključiti ugovorom osim ako je nedostatak bio poznat prodavatelju koji o njemu nije obavijest kupca ili ako je takva odredba nametnuta koristeći se monopolnim položajem prodavatelja.

Kupac ima pravo na zahtjev o:

- otklanjanju nedostatka ILI predaju druge stvari bez nedostatka
- sniženje cijene ILI raskid ugovora (osim ako je nedostatak neznatan)
- + naknada štete u oba slučaja

Rokovi za ostvarivanje prava zbog materijalnih nedostataka su 2 god od slanja obavijesti prodavatelju bez obzira na vrstu ugovora.

Komercijalno jamstvo

Komercijalno jamstvo ili garancija je svaka obveza kojom se prodavatelj ili proizvođač obvezuje kupcu vratiti plaćenu stvar ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zahtijeva specifičnu kaciju ili

Iva Vukalović
Listopad 2023.

druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Za ispravnost odgovara davatelj jamstva u skladu s uvjetima iz izjave o komercijalnom jamstvu i povezanom reklamnom materijalu u trenutku i prije sklapanja ugovora.

Rok u kojem kupac može ostvariti prava iz komercijalnog jamstva ovisi o osobi koja ga daje. U slučaju manjeg popravka, rok se produljuje koliko je kupac bio lišen uporabe. Ako je popravak bio bitni ili je stvar bila zamijenjena, prava se gase nakon isteka jedne godine od dana kad je zatražio popravak ili zamjenu.

Odgovornost za pravne nedostatke

Pretpostavke za odgovornost za pravne nedostatke su naplatnost posla te postojanje prava ili zahtjeva trećeg na prodanoj stvari koje isključuje, umanjuje ili ograničuje kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obaviješten.

Ako treća osoba polaže pravo na stečenu stvar, kupac je dužan o tome obavijestiti prodavatelja i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka.

Prodavatelj se može osloboditi od odgovornosti za pravne nedostatke ako je to ugovorom ograničeno ili isključeno te ako se kupac upustio u spor s trećim i izgubio, a prodavatelj može dokazati da je on raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe.

Do potpune evikcije dolazi kad treći preko suda oduzme stvar stjecatelju. Ako je kupčevo pravo samo umanjeno ili ograničeno radi se o djelomičnoj evikciji.

Kupac može ostvarivati prava iz odgovornosti za pravne nedostatke u roku od godine dana od saznanja za postojanje prava trećeg, a ako je treći pokrenuo spor, a prodavatelj je bio pozvan da se umiješa u spor, u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti.

Katalog znanja 9

PREKOMJERNO OŠTEĆENJE

Čl. 375.

Što je prekomjerno oštećenje?

Prekomjerno oštećenje je očit nerazmjer između činidaba u dvostranoobvezujućem obveznom odnosu na temelju kojeg oštećenik može zahtijevati poništaj ugovora ako t.jekom sklapanja ugovora za pravu vrijednost protučinidbe nije znala nit je morala znat .

Koje su pretpostavke da bi se moglo u konkretnom slučaju zaključiti da je došlo do prekomjernog oštećenja?

1. dvostranoobvezujući ugovor
2. očit nerazmjer činidaba suprotan načelima savjesnost i poštenja
3. oštećenik nije znao nit je morao znat za nerazmjer u trenutku sklapanja ugovora
4. druga strana nije ponudila dopunu do prave vrijednost
5. nije protekao rok od 1 godine od sklapanja ugovora

O povredi kojeg načela obveznog prava se u ovom slučaju radi?

Načelu jednake vrijednost činidaba.

Što može zahtijevati oštećena strana i u kojem roku?

Poništaj ugovora u roku od jedne godine od dana sklapanja ugovora.

Mogu li se strane unaprijed odreći prava na poništaj ugovora zbog prekomjernog oštećenja?

Ne, odricanje nema pravni učinak.

Koja je facultas alternat va druge strane? Može li to zahtijevati i oštećena strana? Objasnite na primjeru.

Druga strana može ponuditi dopunu činidbe do prave vrijednost .

Koji pravni poslovi se ne mogu pobijati zbog prekomjernog oštećenja?

Trgovački ugovori, ugovori na sreći, ugovori javne prodaje, i ugovori u kojima je cijena viša iz osobne naklonost .

KAPARA

Čl. 303. – 307.

Što je kapara i koje su njezine funkcije? Navedite primjer.

Kapara je iznos novca ili količina drugih zamjenjivih stvari koje su u trenutku sklapanja ugovora dane kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se obveza iz ugovora ispunit .

Što se događa s kaparom, ako se ugovor ispuni?

Kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obveze.

Ako je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, što može zahtijevati druga strana?

Druga strana može zahtijevati jedno od slijedećeg:

- a) ispunjenje ugovora + naknadu štete zbog zakašnjenja
- b) naknadu štete, a kaparu uračunati ili vratiti
- c) zadovoljiti se primljenom kaparom

Ako je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, što može zahtijevati druga strana?

Druga strana može zahtijevati jedno od slijedećeg:

- a) ispunjenje ugovora + naknadu štete zbog zakašnjenja
- b) naknadu štete i vraćanje kapare
- c) vraćanje dvostruke kapare

Ako je za ugovor samo djelomično ispunjen, što može zahtijevati vjerovnik?

Ispunjenje ostatka obveze i naknadu štete zbog zakašnjenja Ili naknadu štete zbog nepotpunog ispunjenja – ali se u oba slučaja kapara uračunava u naknadu štete.

Može li se kapara smanjiti i pod kojim pretpostavkama?

Da, kaparu može na zahtjev zainteresirane strane smanjiti pretjerano veliku kaparu ako je ugovor neispunjen.

Što je odustatnina?

Odustatnina je iznos novca koji je sporazumno ugovoren između stranaka za isplatu u slučaju odustanka od ugovora.

Kada se kapara smatra odustatninom?

Kad je uz kaparu ugovoreno i pravo da se odustane od ugovora.

PRAVO ZADRŽANJA

Čl. 72. – 75.

Što je pravo zadržanja?

Ovlaštenje vjerovnika da dužnikovu stvar koja se nalazi u njegovim rukama zadrži dok mu ne bude ispunjena tražbina i da se u slučaju neispunjenja iz te stvari naplati.

Koji su učinci prava zadržanja?

Vjerovnik koji drži dužnikovu stvar na temelju prava zadržanja ima pravo naplatiti se iz njezine vrijednosti, ali je prije naplate dužan pravodobno o tome obavijestiti dužnika.

Na kojim stvarima se ne može imati pravo zadržanja?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Na stvarima koje dužnik zahtjeva da mu se vrate i stvarima koje su iz dužnikovog posjeda izašla protv njegove volje, te stvari koje ne mogu bit izložene prodaji (npr. punomoć, dužnikove isprave, iskaznice, dopise itd.).

Kada prestaje pravo zadržanja?

Kada prestaje faktična vlast nad stvari (posjed), kad je tražbina ispunjena, dug oprošten, tražbina je prebijena, obveza je novirana, kad je došlo do sjedinjenja, ili kad je dano odgovarajuće osiguranje tražbine.

UGOVORNA KAZNA

Čl. 350. – 356.

Što je ugovorna kazna? Navedite primjer.

Ugovorom unaprijed određeni iznos novca ili druga imovinska korist koju se dužnik obvezuje isplatiti ako ne ispunji svoju obvezu, ako zakasni s ispunjenjem ili ju neuredno ispunji.

Za koje se obveze može ugovoriti ugovorna kazna?

Za nenovčane obveze.

Zašto se ugovorna kazna ne može ugovoriti za novčane obveze?

Jer se u slučaju neispunjenja, zakašnjenja ili neurednog ispunjenja novčane obveze duguju, ugovorne ili zatezne kamate na tražbini.

Kako se određuje ugovorna kazna?

Ugovorne strane mogu ju odrediti po svojoj volji, ali mora bit ugovorena u obliku propisanom za ugovor iz kojeg je nastala obveza na čije se ispunjenje odnosi.

Može li se ugovorna kazna smanjiti i pod kojim pretpostavkama?

Da, na zahtjev dužnika sud će smanjiti ugovornu kaznu ako nađe da je ona nerazmjerno visoka s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze.

Koji je njezin odnos prema glavnoj obvezi?

Sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje odnosi.

Koja je bitna razlika između zakonskih zateznih kamata i ugovorne kazne?

Zatezne kamate se plaćaju za novčane obveze te njihov konačan iznos nije unaprijed određen, a ugovorna kazna je unaprijed određen iznos naknade štete zbog neispunjenja ili zakašnjenja.

Koja su prava vjerovnika, ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj neispunjenja?

Ili ispunjenje obveze ili ugovornu kaznu.

Koja su prava vjerovnika, ako je ugovorna kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja?

Ispunjenje obveze i ugovornu kaznu.

Koji je odnos ugovorne kazne i naknade štete?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu bez obzira na visinu pretrpljene štete i kad njezin iznos premašuje visinu štete koju je pretrpio i kad nije pretrpio nikakvu štetu. Ako je šteta veća od ugovorne kazne, vjerovnik ima pravo na ugovornu kaznu i naknadu štete za razliku do potpune naknade štete.

Što je moderacija ugovorne kazne?

Smanjenje ugovorne kazne od strane suda na zahtjev zainteresirane strane.

JAMSTVO

Čl. 104. – 126.

Što je jamstvo? Navedite primjer.

Jamstvo je ugovor kojim se treća osoba obvezuje vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika ako dužnik to ne učini.

Koje su karakteristike jamstva? Objasnite svaku. Kada dolazi do odstupanja od načela akcesornosti, a kada od načela supsidijarnosti?

Jamstvo je načelno akcesorno glavnoj obvezi, a jamčeva je odgovornost supsidijarna dužnikovo.

Odstupanje od načela akcesornosti događa se kada je jamstvo sklopljeno za uvjetnu ili određenu ili odredivu buduću obvezu.

Odstupanje od načela supsidijarnosti događa se u slučaju solidarnog jamstva – kada se osoba obvezuje kao jamac platac.

U kojem obliku mora biti sklopljen ugovor o jamstvu?

Izjava o jamčenju mora biti učinjena u pisanom obliku.

Kako odgovara više jamaca za istu obvezu dužnika? Kako oni odgovaraju?

Solidarno bez obzira jesu li jamčili zajedno ili se svaki od njih obvezao prema vjerovniku odvojeno, ako nije drugačije ugovoreno.

Koje su vrste jamstva?

Redovito ili obično, solidarno, i podjamstvo.

Kakvo je obično jamstvo? Navedite primjer. Kakva je jamčeva obveza?

Obveza jamstva je akcesorna i supsidijarna.

Kakvo je solidarno jamstvo? Navedite primjer. Kakva je jamčeva obveza?

To je jamstvo bez supsidijarnosti. Vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze od jamstva i od dužnika na isti način ili od obojice u isto vrijeme.

Što je podjamstvo?

Ugovor kojim se netko treći obvezuje vjerovniku ispuniti obvezu ako ju jamac ne ispuni.

Do čega dolazi kada jamac plati dužnikovu obvezu? O kojoj promjeni na strani vjerovnika se ovdje radi?

Do zakonske personalne subrogacije – jamac dobiva pravo regresa prema dužniku.

Koja su prava i obveze vjerovnika prema jamcu?

- Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje ako:
 - dužnik ne ispunio obvezu u roku određenom pisanim pozivom
 - Ako je očito iz sredstava glavnog dužnika da on ne može ostvariti njezino ispunjenje
 - Ako je glavni dužnik pao u stečaj
- Vjerovnik je dužan:
 - Obavijestiti jamca o stečaju dužnika
 - Obavijestiti jamca o neispunjenju dužnika

Kako utječe smanjenje dužnikove obveze u stečaju odnosno u slučaju smrti dužnika na jamčevu obvezu?

Smanjenje obveze glavnog dužnika u stečajnom postupku ne povlači smanjenje za jamca te on odgovara za cijeli iznos svoje obveze. U slučaju smrti dužnika je jednako.

Koje prigovore može istaknuti jamac prema vjerovniku?

Sve prigovore glavnog dužnika, uključujući prigovore prijeboja (!), kao i svoje osobne prigovore.

Kada se jamac oslobađa obveze?

Kada vjerovnik na njegov poziv poslije dospelosti tražbine ne zahtijeva ispunjenje od glavnog dužnika u roku od mjesec dana od poziva. Ako rok dospelosti nije određen, jamac može poziv uputiti poslije isteka jedne godine od sklapanja ugovora o jamstvu.

Koja prava ima jamac prema dužniku?

- Naknada za sve što je isplatio o vjerovniku + kamate od dana isplate
- Naknada troškova nastalih u sporu s vjerovnikom od trenutka obavještanja dužnika o tom sporu + naknada štete
- Prethodno osiguranje za slučaj da: dužnik nije ispunio obvezu, vjerovnik je sudskim putem zatražio naplatu od jamca, ili se dužnikovo stanje od sklapanja ugovora o jamstvu znatno pogoršalo

Koje prigovore može istaknuti dužnik prema jamcu?

Svoje osobne prigovore i sva pravna sredstva koja je mogao koristiti da bi odbio vjerovnikov zahtjev u trenutku podmirenja tražbine od strane jamca koji nije obavijestio o dužniku o podmirenju.

U kojem roku zastarijeva jamčeva obveza? Kako djeluju prekid i zastoj zastare prema jamcu?

Ako je rok za zastaru obveze glavnog dužnika dulji od dvije godine, jamčeva obveza zastarijeva u roku od 2 godine od dospelosti. Prekid zastare prema glavnom dužniku djeluje i prema jamcu samo ako je do prekida došlo postupkom vjerovnika pred sudom protiv glavnog dužnika, a zastoj obveze glavnog dužnika nema učinka prema jamcu.

Katalog znanja 10

CESIJA

Što je cesija?

Cesija je ugovor kojim vjerovnik svoju otuđivu tražbinu prenosi na drugu osobu.

Kakva cesija može bit ?

Može bit dobrovoljna tj. ugovorna, zakonska, ili nužna.

Tko su ugovorne strane ugovora o cesiji?

Ugovorne strane su cedent tj. prvotni vjerovnik koji svoju tražbinu prema dužniku tzv. cesusu prenosi na trećeg tzv. cesionara.

Kada će dužnik morat dat pristanak na cesiju da bi ona bila valjana?

Kada je ugovoreno da se tražbina ne može ustupit trećem bez pristanka dužnika.

Koje se tražbine mogu cedirat ?

Tražbine koje su otuđive a nisu zabranjene zakonom, strogo osobne naravi te nisu tražbine koje se po samoj svojoj naravi prot ve prenošenju na drugog (npr. odgovornost za štetu nastalu iz ugovora o građenju).

Što je not f kacija kod cesije? Objasnite učinke not f kacije.

Not f kacija je obavijest o ustupu tražbine s cedenta na cesionara koju je cedent dužan dat . Od trenutka not f kacije cesus može valjano ispunit obvezu samo cesionaru.

Što ako dužnik nakon not f kacije obvezu ispuni starom vjerovniku?

Ako cesus ispuni obvezu cedentu prije not f kacije, a nije znao o cesiji, obveza mu prestaje. No ako je znao za cesiju iako nije bio obaviješten, njegova obveza ne prestaje njezinim ispunjenjem cedentu te je on i dalje treba ispunit cesionaru.

Prenose li se s tražbinom na cesionara i sporedna prava i koja? Navedite primjere.

S tražbinom na cesionara prelaze i sporedna prava poput jamstva, kamata, itd., a ukoliko postoji založena stvar, cedent cesionaru može predat tu stvar samo uz pristanak založitelja.

Što je odgovornost za veritet i kada ona postoji?

Odgovornost za veritet je odgovornost za postojanje naplatne tražbine koju ima cedent prema cesionaru u vrijeme ustupanja tražbine.

Što je odgovornost za bonitet i kada ona postoji?

Odgovornost za bonitet je odgovornost za naplat vnost ustupljene tražbine koju ima cedent prema cesionaru ukoliko je ta odgovornost ugovorena, ali samo do visine onoga što je primio od cesionara.

Koje prigovore može staviti cesus cesionaru?

Cesus cesionaru može ist cat prigovore koje ima prema njemu samom te koje je mogao istaknut cedentu u času kad je saznao za ustupanje.

Što je cesija umjesto ispunjenja? Navedite primjer za cesiju umjesto ispunjenja.

To je ugovor koji se t č e ustupanja tražbine pri kojem dužnik umjesto ispunjenja ustupi vjerovnik svoju tražbine te čijim sklapanjem se gasi obveza dužnika u visini iznosa tražbine koja je bila ustupljena.

Što je cesija radi ispunjenja? Navedite primjer za cesiju radi ispunjenja.

To je ugovor o ustupanju tražbine dužnika vjerovniku radi ispunjenja obveze kod kojeg se obveza gasi do visine iznosa ustupljene tražbine u trenutku kada vjerovnik naplati ustupljenu tražbinu.

Kod cesije radi ispunjenja, kome dužnik može valjano ispuniti svoju obvezu?

Dužnik ustupljene tražbine može ispuniti svoju obvezu i prema cedentu čak i ako je bio obavješten.

Što je cesija radi osiguranja? Navedite primjer za cesiju radi osiguranja.

To je ugovor o ustupanju tražbine radi osiguranja cesionareve tražbine - dužnik ustupa tražbinu vjerovniku. Cesionar je dužan brinuti se o naplati ustupljene tražbine pažnjom dobrog gospodarstvenika/domaćina.

PERSONALNA SUBROGACIJA

Što je personalna subrogacija?

Personalna subrogacija je prijelaz vjerovnikove tražbine na osobu koja je ispunila tu tražbinu umjesto dužnika u trenutku ispunjenja tražbine.

Što može biti pravni temelj za personalnu subrogaciju?

Jamstvo.

Tko, s kim i u kojem trenutku može ugovoriti subrogaciju? Objasnite na primjeru.

Ispunitelj može ugovoriti subrogaciju s vjerovnikom prije ispunjenja ili pri ispunjenju, te može ugovoriti subrogaciju s dužnikom prije ispunjenja tražbine.

Što je zakonska personalna subrogacija? Navedite neke primjere zakonske personalne subrogacije.

Zakonska personalna subrogacija je prijelaz vjerovnikove tražbine po sili zakona na osobu koja je ispunila tražbinu, a za to je ispunjenje imala neki pravni interes, a od nje je vjerovnik zbog njihovog pravnog interesa da obveza bude ispunjenja bio dužan primiti ispunjenje.

Koje su razlike između cesije i personalne subrogacije?

Ugovor o cesiji sklapa se između prvotnog i novog vjerovnika, a ugovor o subrogaciji ili između ispunitelja dužnikove obveze i vjerovnika ili između ispunitelja i dužnika.

Kod cesije do prijenosa tražbine dolazi u trenutku perfekcije ugovora, a kod subrogacije u trenutku ispunjenja obveze.

Kod cesije vjerovnik odgovara za veritet i bonitet tražbine, a kod subrogacije ne.

Kod cesije se prenose iz tražbinu sva sporedna prava, a kod subrogacije samo ona koja su ugovorena.

Kod cesije cesionar ima pravo zahtijevati cijelu tražbinu iako je za nju platio manje, a kod subrogacije ispunitelj ima pravo od dužnika zahtijevati ispunjenje obveze samo do visine koju je samo ispunio.

Kod cesije postoji dužnost cedenta da obavijest dužnika o ustupu tražbine, a kod subrogacije ne.

PREUZIMANJE DUGA

Što je preuzimanje duga? Navedite primjer za preuzimanje duga.

Preuzimanje duga je ugovor između dužnika i preuzimatelja, uz pristanak vjerovnika kojim preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika koji se oslobađa obveze.

Tko su ugovorne strane?

Dužnik i preuzimatelj, uz pristanak vjerovnika.

Koje su značajke toga ugovora?

Preuzimatelj stupa na mjesto dužnika te između preuzimatelja i vjerovnika sada postoji ista obveza koja je do tad postojala između dužnika i vjerovnika.

Zaht jeva li se pristanak vjerovnika da bi ugovor o preuzimanju duga bio valjan?

Da.

Što ako vjerovnika nije dao pristanak?

Dužnik i preuzimatelj mogu pozvat vjerovnika da se u određenom roku očituje pristaje li na preuzimanje duga. Ako one nije dao svoj pristanak, ugovor ima učinak ugovora o preuzimanju ispunjenja.

Koji su učinci preuzimanja duga?

Između preuzimatelja i vjerovnika postoji ista obveza koja je dotle postojala između dužnika i vjerovnika.

Od koga vjerovnik može zaht jevat ispunjenje nakon što je sklopljen ugovor o preuzimanju duga?

Od preuzimatelja.

Koji je učinak preuzimanja duga na sporedna prava?

Sporedna prava postoje i nadalje osim jamstva i zaloge od trećih koja prestaju ukoliko jamci i zalagodavci ne pristaju odgovarat za novog dužnika.

Koje prigovore može ist cat preuzimatelj vjerovniku?

Preuzimatelj može ist cat prema vjerovniku sve prigovore koji proistječu iz pravnog odonsa između prijašnjeg dužnika i vjerovnika iz kojeg potječe dug, te svoje vlast te prigovore.

Što će se dogodit ako je preuzimatelj u trenutku sklapanja ugovora o preuzimanju duga bio prezadužen?

Ako vjerovnik to nije znao nit je morao znat , prijašnji dužnik ne oslobađa se obveze, a ugovor ima učinak ugovora o pristupanju dugu.

PRISTUPANJE DUGU

Što je pristupanje dugu? Navedite primjer za pristupanje dugu.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Pristupanje dugu je ugovor između vjerovnika i trećeg kojim se treći obvezuje vjerovniku da će ispuniti tražbinu prema dužniku te kojim treći stupa u obvezu pored dužnika (ali NE solidarno!).

Vjerovnik je stekao pravo da traži ispunjenje bilo od dužnika, bilo od trećeg, ali između dužnika i trećeg ne postoji pravni odnos pa ne postoji pravo regresa.

Tko su ugovorne strane?

Vjerovnik i treći.

PREUZIMANJE ISPUNJENJA

Što je preuzimanje ispunjenja? Navedite primjer za preuzimanje ispunjenja.

Ugovor između dužnika i trećeg kojim se treći obvezuje ispuniti obvezu prema vjerovniku.

Tko su ugovorne strane?

Dužnik i treći.

Od koga vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje nakon sklapanja ugovora o preuzimanju ispunjenja?

Vjerovnik ima pravo tražiti ispunjenje od dužnika, a ispunitelj odgovara dužniku ako pravodobno ne ispuni obvezu.

Koja je razlika između preuzimanja duga i preuzimanja ispunjenja? Objasnite na primjeru.

Kod preuzimanja ispunjenja ne postoji pravni odnos između vjerovnika i ispunitelja pa vjerovnik ne može zahtijevati ispunjenje od njega, a ako ispunitelj ne ispuni obvezu odgovara dužniku za štetu zbog neispunjenja dok kod preuzimanja duga ne odgovara prijašnjem dužniku već pada u zakašnjenje s obzirom na vjerovnika.

U kojem slučaju preuzimanje duga ima učinke preuzimanja ispunjenja? Objasnite zašto.

U slučaju kada vjerovnik nije dao svoj pristanak za sklapanje ugovora o preuzimanju duga jer se time isključuje nastanak pravnog odnosa između vjerovnika i ispunitelja.

PRIJENOS UGOVORA

Što je prijenos ugovora? Objasnite na primjeru.

Prijenos ugovora je pravni posao kojim se cjelokupna pravna pozicija jedne ugovorne strane uz pristanak druge strane prenosi na treću osobu.

Što je sa sporednim pravima kod prijenosa ugovora?

Sporedna prava ostaju i na dalje, osim jamstva i zaloge koji prestaju postojati ako treći koji su ih osnovali ne pristanu odgovarati i za trećeg na kojeg je prenesen ugovor.

Za što odgovara prenositelj primatelju?

Za valjanost prenesenog ugovora, ali NE za ispunjenje ispunjenja obveza iz prenesenog ugovora.

Koje prigovore može primatelju ista druga strana?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Sve prigovore iz prenesenog ugovora i one koje ima prema njemu iz drugih pravnih odnosa s njima, ali ne i one koje ima prema prenositelju.

ASIGNACIJA

Što je asignacija? Objasnite na primjeru.

Asignacija ili uputa je ugovor kojim uput telj upućenika ovlašćuje da za njezin račun ispuni nešto primatelju upute, a primatelj upute ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime.

Objasnite odnos primatelja upute i upućenika.

Primatelj stječe pravo u roku od godine dana od prihvata zahtjevat od upućenika ispunjenje tek kad upućenik izjavi da prihvaća uputu što se ne može opozvati te čime između njih nastaje obvezni odnos nezavisan od odnosa između uput telja i upućenika.

Objasnite odnos primatelja upute i uput telja.

Vjerovnik nije dužan pristati na uputu koju mu je učinio dužnik radi ispunjenja svoje obveze, ali je o odbijanju dužan odmah obavijestiti dužnika. Ako je pristao na takvu uputu, obveza dužnika gasi se ili umanjuje za iznos visine upute trenutkom ispunjenja upute, te vjerovnik od uput telja može zahtijevati ispunjenje samo ako nije dobio ispunjenje od upućenika.

Uput telj može opozvati ovlaštenje koje je dao primatelju osim ako je uputu dao radi ispunjenja nekog duga.

Objasnite odnos uput telja i upućenika.

Upućenik nije dužan prihvatiti uputu, osim ako je uputa izdana na temelju njegova duga prema uput telju do visine iznosa tog duga ako uputa nije teža od ispunjenja, te mu se u tom iznosu smanjuje obveza iz uput teljeve tražbine.

Uput telj može opozvati ovlaštenje koje je uputom dao upućeniku sve dok on ne izjavi primatelju da prihvaća uputu ili je ne ispuni.

NOVACIJA

Što je novacija?

Novacija je ugovor kojim strane mijenjaju ili pravnu osnovu ili glavnu činidbu svoje dosadašnje obveze te time nastaje nova obveza, a stara se gasi.

Što je animus novandi i zašto je važno da bude jasno izražen?

To je namjera noviranja koja mora biti jasno izražena jer se novacija nikada ne predmnijeva, a ako postoji dvojba o novaciji tada osim stare postoji i nova obveza, pri čemu se ispunjenjem bilo koje od njih obje gase.

Mijenja li se novacijom identitet obveznog pravnog odnosa?

Da.

Koje su pretpostavke novacije?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Namjera noviranja (animus novandi) i postojanje pravno valjane stare obveze (ili bar ne-ništetne).

Što se ne smatra novacijom? Navedite neke primjere.

Sporazumno utvrđene promjene u obveznom odnosu koje se ne odnose na glavnu činidbu.

Može li se novirat pobojna obveza?

Da, jer se uzima da se pristankom na novaciju, odriče prava na pobijanje ugovora iz kojega potječe obveza koja se novira.

Može li se novirat ništetna obveza?

Ne.

Koji su učinci novacije?

Prestanak prijašnje obveze i povezanih sporednih prava osim ako nije drukčije ugovoreno te nastanak nove obveze.

NAGODBA

Što je nagodba?

Nagodba je ugovor kojim strane svoje sporne i dvojbene tražbine tako uređuju da svaka ponešto odstupi od svoj zahtjeva.

Koje su pretpostavke za nagodbu?

Strane imaju sposobnost raspolaganja pravom koje je predmet nagodbe, pravo koje je predmet nagodbe treba bit raspoloživo, spor se ne t če statusnih odnosa, i ne postoji zablude o postojanju pravnog posla.

Koje su vrste nagodbe?

Izvansudska i sudska.

U čemu se može sastojat uzajamno popuštanje?

U djelomičnim ili potpunom priznavanju nekog od zahtjeva druge strane ili u odricanju od nekoga svog zahtjeva, u uzimanju na sebe neke nove obveze, u smanjenju kamatne stope, u produljenju roka, u pristajanju na djelomične otplate, u davanju prava na odustat nu itd.

Što može činit sadržaj nagodbe?

Svako pravo kojim se može raspolagat .

U kojem obliku mora bit sklopljena nagodba?

Koji su pravni učinci nagodbe?

Koji je učinak nagodbe prema jamcima i zalagodavcima?

Ako je nagodbom učinjena obnova obveze, jamac se oslobađa odgovornost za njezino ispunjenje, a prestaje i zalog koji je dao netko treći.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Ako se ne radi o novaciju kroz nagodbu, onda jamac i zalagodavac treći ostaju i dalje u obvezi, a njihova odgovornost može bit smanjena nagodbom, a ne i povećana osim ako su suglasili s nagodbom.

Je li valjana nagodba o poboynom pravnom poslu?

Da, kad je jedna ugovorna strana mogla zaht jevat poništenje te je u trenutku sklapanja nagodbe znala za tu mogućnost.

Je li valjana nagodba o ništetnom pravnom poslu?

Ne.

Kada je nagodba ništetna?

Ako je zasnovana na pogrešnom vjerovanju obaju ugovaratelja da postoji pravni posao koji ustvari ne postoji, i ako bez toga pogrešnog vjerovanja ne bi među njima bilo ni spora ni neizvjesnost .

Ništetna je nagodba o ništetnom pravnom poslu.

Hoće li ništetnost samo jedne odredbe nagodbe utjecat na valjanost cijele nagodbe i ako da, kako?

Ako je jedna odredba ništetna, cijela nagodba je ništetna osim kad se iz same nagodbe vidi da se ona sastoji od neovisnih dijelova.

Katalog znanja 11

ISPUNJENJE (čl. 161.- 182. ZOO-a)

Koji su načini prestanka obveze?

Obveza prestaje suglasnošću volja sudionika u obveznom osnovu, ispunjenjem i drugim zakonom određenim slučajevima (prijeboj, otpust duga, sjedinjenje, nemogućnost ispunjenja, protek vremena, otkaz).

Što je ispunjenje?

Prestanak obveznog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dužne činidbe.

Tko može ispuniti obvezu?

Dužnik i treća osoba koja ima pravni interes na temelju kojeg je vjerovnik dužan primiti ispunjenje, ili treća osoba koja ima dužnikovu suglasnost oko ispunjenja.

Poslovno nesposobni dužnik može pravovaljano ispuniti obvezu ako je njezino postojanje nesumnjivo i ako je dospjela.

U kojem slučaju obvezu može ispuniti samo dužnik?

Ako je dužnik ponudio da sam odmah ispuni svoju obvezu.

Kome se obveza može ispuniti ?

Vjerovniku ili osobi određenoj zakonom, sudskom odlukom, ugovorom između vjerovnika i dužnika ili onoj koju odredi vjerovnik, ili trećoj osobi ako je to ispunjenje vjerovnik naknadno odobrio.

Obveza se može ispuniti poslovno nesposobnom vjerovniku čime prestaje obveza dužnika, ako je to bilo korisno za vjerovnika ili se predmet ispunjenja još nalazi kod njega.

Tko ima pravni interes ispuniti obvezu dužnika? Navedite neke primjere.

Jamac, zalagodavac...

Što je predmet ispunjenja?

Sadržaj obveze.

Što je zamjena ispunjenja?

Iznimka od toga da je predmet ispunjenja ono što je sadržaj obveze, pri čemu vjerovnik u sporazumu s dužnikom primi neto drugo umjesto onoga što mu duguje.

Koja su pravila za djelomično ispunjenje?

Vjerovnik nije dužan primiti djelomično ispunjenje, osim ako narav obveze drukčije ne nalaže, ali je dužan primiti djelomično ispunjenje novčane obveze osim ako ima poseban interes da ga odbije.

Što je davanje umjesto isplate, a što davanje radi naplate? Navedite primjer za svaki.

Davanje umjesto isplate je ispunjenje obveze u kojem se na temelju sporazuma između vjerovnika i dužnika obveza ispunjuje primitkom nečeg drugog umjesto onog što je dugovano.

Davanje radi naplate je način prestanka obveze pri kojem dužnik predaje vjerovniku stvar ili pravo u svrhu prodaje iz koje si vjerovnik može naplatiti svoju tražbinu.

U kojem trenutku prestaje obveza (za prev)?

Kod davanja umjesto isplate u trenutku predaje, a kod davanja radi naplat u trenutku kada se vjerovnik naplat iz post gnutog iznosa.

Koja su pravila za uračunavanje ispunjenja?

Kada između ist h osoba postoji više istorodnih obveza, pa ono što dužnik ispuni nije dovoljno da bi se mogle namirit sve onda se postavlja se red uračunavanja:

- po sporazumu vjerovnika i dužnika
- ako sporazuma nema, redom koji odredi dužnik najkasnije prilikom ispunjenja
- ako nema dužnikove izjave o uračunavanju, redom kako je koja obveza dospjela za ispunjenje
- ako su dospjele istodobno, prvo se namiruju one koje su najmanje osigurane
- ako su podjednako osigurane, prvo se namiruju one koje su dužniku najtegotnije
- ako su u svemu prijašnjem jednake, namiruju se redom kako su nastale
- ako su nastale istodobno, ispunjenje se raspoređuje na sve obveze razmjerno njihovim iznosima

Prvo se namiruju troškovi, zat m kamate, i napokon glavnica.

Kako se određuje vrijeme ispunjenja?

Ugovorom, zakonom, odmah na zaht jeva vjerovnika ili dužnika.

Kod novčanih obveza kod trgovačkih ugovora vrijedi Zakon o f nancijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Može li se obveza valjano ispunit prije roka i pod kojim pretpostavkama?

Da, kad je rok ugovoren isključivo u interesu dužnika, a dužnik je o svojoj namjeri obavijest o vjerovnika.

Ako dužnik nije dao obećano osiguranje ili nije dopunio osiguranje bez njegove krivnje, a rok je ugovoren isključivo u vjerovnikovom interesu, vjerovnik ima pravo zaht jevat ispunjenje prije roka.

ZAKAŠNJENJE (čl. 183.- 194. ZOO-a)

Kada dužnik pada u zakašnjenje?

Kad ne ispuni obvezu u roku određenom za ispunjenje, a ako nema roka kad ga vjerovnik pozove da ispuni obvezu.

Koji su učinci dužnikovog za kašnjenja?

Dužnik odgovara za slučajnu propast stvari, odgovara za naknadu štete koju je vjerovnik pretrpio zbog zakašnjenja koje nije uzrokovano višom silom, ako je obveza novčana počinju teći zatezne kamate, te ako je ugovoreno, dužnik je dužan plat t ugovornu kaznu.

Kada vjerovnik dolazi u zakašnjenje?

Kad bez osnovanog razloga odbije primit ispunjenje ili ga svojim ponašanjem spriječi, te kad je spreman primit ispunjenje dužnikove istodobne obveze, ali ne nudi ispunjenje svoje dospjele obveze.

Koji su učinci vjerovnikovog zakašnjenja?

Prestaje zakašnjenje dužnika i na vjerovnika prelazi rizik slučajne propast ili oštećenja stvari, prestaju teći kamate, te vjerovnik postaje dužan nadoknaditi dužniku štetu nastalu zbog zakašnjenja i troškove oko daljnjeg čuvanja stvari.

Kako dužnik može ispuniti obvezu, ako vjerovnik odbija primiti ispunjenje?

Dužnik može za vjerovnika položiti dugovanu stvar kod suda ili kod za to zakonom ovlaštene osobe, a ako se radi o stvari koja se ne može čuvati u sudskom pogodu, dužnik može zahtijevati od suda da odredi osobu kojoj će predati stvar da je čuva o trošku vjerovnika, ili je može prodati na javnoj prodaji ako je to u interesu vjerovnika, a postignut iznos s odbijenim troškovima prodaje položiti kod suda ili zakonom ovlaštene osobe.

RASKID UGOVORA (čl. 360. - 368. ZOO-a)

Što znači načelo pacta sunt servanda? U kakvom je odnosu to načelo s raskidom ugovora?

Načelo pacta sunt servanda je načelo prema kojem se ugovori moraju poštovati, tj. biti ispunjeni onako kako je ugovoreno te je raskid ugovora suprotan tome načelu jer prema njemu se ne bi smjelo jednostrano odustati tj. raskinuti ugovor, već samo zahtijevati ispunjenje i popravljivanje štete.

No, osim mogućnost ugovaranja prava na raskid ugovora, postoje i slučajevi mogućnost raskida ex lege u kontrastu s pravom na jednostrani raskid ugovora.

Što je raskid ugovora?

Način prestanka valjanog ugovora koji još nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen.

Koja je razlika između raskida i otkaza ugovora?

Otkaz je jednostrana izjava ugovorne strane kojom se okončava trajniji ugovorni odnos na neodređeno vrijeme. Raskidom može prestat i ugovor s trajnim periodičkim činidbama i onaj s jednokratnom činidbom.

Koje su vrste raskida ugovora?

Raskidi na osnovi stranačke volje su: Sporazumni raskid, te Jednostrani raskid na temelju ugovora.

Raskidi na osnovi zakona su: Jednostrani raskid - koji može biti zbog neispunjenja, zbog promjenjenih okolnosti - te Raskid ex lege.

Što je sporazumni raskid ugovora? Navedite primjer za takav raskid.

Sporazumni raskid je ugovor kojim ugovorne strane odustaju od postojećeg, valjanog ugovora prije njegova ispunjenja.

Kakva je pravna priroda sporazumnog raskida ugovora i zahtijeva li se određeni oblik za njegovu valjanost?

To je ugovor koji se bazira na načelu dispozitivnosti, no moguć je samo ako ugovor nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen. Prema čl. 288. ZOO-a, ne zahtijeva se paritet oblika s ugovorom koji se raskida, osim kad je drukčije predviđeno zakonom ili ako je cilj zbog kojeg je predviđen propisani oblik za sklapanje ugovora zahtijeva da raskid ugovora bude obavljen u istom obliku.

Koji su učinci sporazumnog raskida ugovora?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Oslobađanje obveza u određenom obujmu i od određenog trenutka - općenito ex nunc ako je ugovor bio djelomično ispunjen, a ex tunc ako je bio potpuno neispunjen.

Što je jednostrani raskid ugovora na temelju ugovora? Navedite primjer za takav raskid iz ZOO-a.

To je raskid koji se temelji na nekoj ugovornoj klauzuli od mogućnost raskida ugovora, bilo zbog neispunjenja obveze i sl. - pri čemu stranke moraju određeno i točno navesti slučajeve i razloge zbog kojih će moći jednostrano raskinuti ugovor.

Npr. ugovor s pravom odustanka davanjem odustanine, ili ugovaranje kapare kao odustanine.

Koje su pretpostavke za raskid ugovora zbog neispunjenja? Navedite primjer za takav raskid.

Raskid može zahtijevati ona strana koja je ispunila svoju obvezu ili je istu spremna ispuniti.

Kad rok nije bitan sastojak, a došlo je do neispunjenja, vjerovnik može raskinuti ugovor nakon određenog roka. Kad iz dužnikova držanja proizlazi da on svoju obvezu neće ispuniti, vjerovnik može raskinuti obvezu bez naknadnog roka.

Što je f ksnog ugovor? Navedite primjer.

Ugovor kod kojeg je rok bitni sastojak.

Što je bitni sastojak f ksnog ugovora?

Rok.

Kako se raskida ugovor kod kojeg je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora?

Ako dužnik ne ispuni svoju obvezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, no ako je vjerovnik zahtijevao ispunjenje, pa ga nije dobio može raskinuti ugovor.

Kako se raskida ugovor kod kojeg ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora?

Dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obvezu, a vjerovnik da zahtijeva ispunjenje, ako želi raskinuti ugovor mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje, nakon kojeg raskid nastupa po samom zakonu.

Kada je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora?

Kada vjerovnik ne mora ostaviti naknadni primjereni rok za ispunjenje?

Kad je iz dužnikova držanja očito da on svoju obvezu neće ispuniti ni u naknadnom roku.

Pod kojim pretpostavkama može vjerovnik raskinuti ugovor i prije isteka roka?

Kad je prije isteka roka očito da jedna strana neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora.

Kako se raskida ugovor s uzastopnim obvezama?

Kad jedna strana ne ispuni jednu obvezu, druga strana može u razumnom roku raskinuti ugovor glede svih budućih obveza ako je iz danih okolnosti očito da ni one neće biti ispunjenje, a ako bez budućih ispunjenih obveza, već ispunjenje obveze nemaju interesa za tu stranu, može se raskinuti ugovor i glede već ispunjenih obveza.

Kada se ugovor ne može raskinuti zbog neispunjenja? Navedite primjer.

Zbog neispunjenja neznatnog dijela obveze.

IZMJENA ILI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI (čl. 369.- 372. ZOO-a)

Što je klauzula rebus sic stantibus?

Klauzula da svaki ugovor obvezuje dok se ne promijene okolnost koje su postojale u vrijeme njegova sklapanja i na kojima je temeljena volja ugovaratelja.

Koje su pretpostavke za raskid ili izmjenu ugovora zbog promijenjenih okolnost ?

Ugovorna strana može zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora ako bi joj zbog izvanrednih okolnost nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak.

Kada se ne može zahtijevati izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnost ?

Kad je strana koja se poziva na promijenjene okolnost u vrijeme sklapanja ugovora bila dužna uzeti u obzir te okolnost, ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

Kad su okolnost nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje obveze strane koja se na okolnost poziva.

Kad su se strane ugovorom unaprijed odrekle pozivanja na određene promijenjene okolnost.

Kada se ugovor neće raskinuti zbog promijenjenih okolnost ?

Kad jedna strana ponudi ili pristane da se odgovarajuće odredbe ugovora pravično izmijene.

Kakvu odluku donosi sud u slučaju raskida ugovora zbog promijenjenih okolnost ?

Konstatira.

Mogu li se strane unaprijed ugovorom odreći pozivanja na promijenjene okolnost ?

Da, osim ako to nije suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Katalog 12

NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA (čl. 208.- 210., 373.- 374. ZOO-a)

Koje su posljedice nemogućnost ispunjenja za koje ne odgovara nijedna strana?

Nemogućnost ispunjenja zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja ugovor, a prije dospelost obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjet nit ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti - viša sila - ima za posljedicu gašenje obveza obiju strana, a ako je ikoja nešto ispunila imaju pravo na vraćanje ispunjenu na temelju stjecaja bez osnove.

Koje su posljedice djelomične nemogućnost ispunjenja za koje ne odgovara nijedna strana?

Druga strana može raskinuti ugovor ako djelomično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama, a inače ugovor ostaje na snazi te druga strana ima pravo zahtijevati razmjerno smanjenje svoje obveze.

Koje su posljedice nemogućnost ispunjenja za koje odgovara druga ugovorna strana?

Obveza strane koja nije odgovorna se gasi, te ona zadržava svoju tražbinu prema odgovornoj strani te se tražbina smanjuje za onoliko koliko je ona mogla imati korist od oslobođenja vlastite obveze.

PRIJEBOJ (čl. 195.- 202. ZOO-a)

Što je prijeboj?

Prestanak obveze obračunavanjem protutražbine s tražbinom.

Koje su vrste prijeboja?

Sporazumni ili dobrovoljni (ugovorni) te Jednostrani prijeboj.

Što je sporazumni prijeboj? Navedite primjer.

Prijeboj koji se zasniva na ugovoru stranki koje svojom suglasnošću prebijaju svoje međusobne tražbine.

Koje su pretpostavke jednostranog prijeboja? Objasnite svaku posebno.

- Uzajamnost - strana koja želi izvršiti prijeboj mora istodobno biti vjerovnik i dužnik protivne strane; prijeboj u pravilu može ići samo s vlastitom tražbinom (OSIM jamac može dužnikovu naspram svog duga + cesus može svoju tražbinu prema cedentu prebijaati sa svojim dugom cesionaru)
- Istovrsnost - glase na stvari istog roda i iste kakvoće
- Dospelost - dospelost obiju tražbina
- Utuživost - ne smiju biti zastarjele (OSIM ako je zastarjela tražbina nije bila zastarjela u trenutku dospelosti kasnije tražbine - Ako u trenutku kad su se ostvarile ostale pretpostavke prijeboja, zastarjela tražbina još nije bila zastarjela) tj. ne smije biti istaknut prigovor zastare

Kada nastupaju učinci prijeboja?

Prijeboj nastaje izjavom o prijeboju koja ima retroaktivno djelovanje pa se nakon te izjave smatra da je učinak prijeboja nastao onog trenutka kad su se ispunile pretpostavke za to.

Koje se tražbine ne mogu prebiti?

- koje se ne mogu zalijenit
- koje su dužniku dane na čuvanje ili posudbu, ili koje je dužnik uzeo ili zadržao bespravno
- nastale namjernim prouzročenjem štete
- naknada štete nanesene oštećenjem zdravlja ili prouzročenjem smrt
- koje potječu iz zakonske obveze uzdržavanja

Koje su razlike između sporazumnog i jednostranog prijeboja?

Kod sporazumnog prijeboja vrijedi u potpunost načelo dispozitivnosti, pa specifična zakonska ograničenja propisana za jednostrani prijeboj nisu pravno relevantna.

OTPUST DUGA (čl. 203. - 206. ZOO-a)

Što je otpust duga? Navedite primjer.

Prestanak obveze kod kojeg vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njezino ispunjenje, a dužnik se s tim suglasi.

Što se ne smatra otpustom duga?

Vraćanje zaloga i odricanje od drugih sredstava osiguranja tražbine.

PROTEK VREMENA I OTKAZ (čl. 211. - 212. ZOO-a)

Kada ugovor prestaje protekom roka? Postoji li iznimka i koja je?

Kad trajni obvezni odnos ima određeni rok trajanja, te rok istekne, osim kad je ugovoreno ili zakonom određeno da se poslije isteka roka obvezni odnos produljuje za neodređeno vrijeme, ako ne bude pravodobno otkazan.

Što je otkaz ugovora?

Jednostrana izjava kojom se okončava trajni obveznopravni odnos na neodređeno vrijeme.

OSTALI NAČINI PRESTANKA (čl. 207., 213. ZOO-a)

Kada obveza prestaje smrću vjerovnika ili dužnika?

Ako je ugovorna obveza nastala s obzirom na osobna svojstva kojej od ugovornih strana ili osobne sposobnost dužnika.

Što je sjedinjenje? Navedite primjer.

Prestanak obveze kad ista osoba postane vjerovnik i dužnik.

Katalog znanja 12.5 – Odgovornost za štetu

POJAM

Što je odgovornost za štetu?

Odgovornost za štetu je takav obveznopravni odnos u kojoj je jedna strana dužna popraviti štetu prouzročenu drugoj strani, a druga je strana ovlaštena zahtijevati takav popravak.

SUBJEKTI

Koje su pretpostavke izvanugovorne odgovornosti za štetu?

1. deliktna sposobnost štetnika
2. štetna radnja
3. šteta
4. uzročnost
5. protupravnost
6. krivnja

Tko su subjekt tog odnosa?

Štetnik i Oštećenik.

Tko je štetnik?

Osoba koja je prouzročila štetu, koja mora biti ubrojiva i imati poslovnu sposobnost – tj. deliktnu sposobnost.

Tko je oštećenik?

Osoba kojoj je prouzročena šteta; mora imati pravnu sposobnost.

Odgovara li štetnik uvijek za štetu?

Ne.

Objasnite ubrojivost kao pretpostavku odgovornosti.

Ubrojivost je sposobnost shvaćanja zbivanja i učinaka u stvarnom svijetu i svakodnevnom životu. Ukoliko osoba nije ubrojiva – nije napunila određenu dob ili joj je određena djelomična ili puna ubrojivost, njezina odgovornost za štetu se smanjuje ili isključuje te umjesto nje odgovara zakonski zastupnik.

Je li poslovna sposobnost uvijek pretpostavka odgovornosti za štetu?

Ne. Poslovna sposobnost stječe se kasnije nego deliktna sposobnost te s obzirom na to osobe mlađe od 18 godina koje nisu stekle poslovnu sposobnost maloljetničkim brakom, ili ograničenu poslovnu sposobnost zaposlenjem, mogu odgovarati za štetu ako su starije od 14 godina iako nisu poslovno sposobne.

Što je deliktna sposobnost i kada se stječe?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

To je sposobnost odgovarati za građanske i kaznene delikte tj. protupravne radnje. Stječe se 14. godinom života.

ŠTETNA RADNJA

Što je štetna radnja?

Svaki čin ili propust štetnika koji uzrokuje štetu na strani oštećenika.

Što može biti štetna radnja? Navedite primjer.

Građanski delikt ili povredu ugovorne obveze tj. obveznog odnosa.

Koja je razlika između kaznenog djela i građanskog delikta?

Kaznena djela poimenično su popisana u Kaznenom zakonu i popratnom zakonodavstvu kao kaznena djela. Kod građanskog delikta nije određena vrsta delikta po naravi štete već je dovoljno samo da je bilo kakva šteta nastala.

ŠTETA

Što je šteta prema ZOO-u?

Šteta je umanjeње nečije imovine – obična šteta/pozitvna šteta, sprječavanje njezina povećanja – izmakla korist/negativna šteta, te povreda prava osobnost – neimovinska šteta.

Koje su vrste štete prema kriteriju objekta štetne radnje?

Imovinska i neimovinska.

Što je obična šteta, a što izmakla korist? Navedite primjer za svaku.

Obična šteta je umanjeње imovine oštećenika. Negativna šteta je dobitak kojem se netko nada po redovitom toku stvari ili prema posebnim okolnostima i bio bi ga ostvario da nije bilo štetne radnje.

Npr. Zbog neispravnih kočnica dostavni kamion u prijevozu od skladišta to trgovine zabije se u drvo. Obična šteta je šteta na kamionu i oštećenoj robi, a izmakla korist iznos koji bi prodavatelj bio zaradio da je roba bila dostavljena i prodana.

Što je imovinska šteta, a što neimovinska šteta? Navedite primjer.

Imovinska šteta je šteta nastala na imovinskoj masi oštećenika kao posljedica štetne radnje. Neimovinska šteta je povreda subjekta tih neimovinskih masa i interesa.

Koja je osnovna razlika između imovinske i neimovinske štete?

Neimovinske se štete ne popravljaju u obliku novčanog ekvivalenta nego u obliku satisfakcije.

UZROČNOST

Što je uzročna veza?

Veza između štetne radnje kao uzroka i štete kao posljedice.

Predmnijeva li se uzročna veza ili dokazuje? Postoji li iznimka?

Oštećenik mora dokazati uzročnu vezu jer se ona u pravilu ne predmnijeva. Iznimka je u čl. 1063. kod odgovornost za opasnu stvar: smatra se da šteta potječe od opasne stvari/djelatnost ako se ne dokaže suprotno.

Koja su obilježja uzročne veze?

Ljudska radnja koja je t pičan uzrok štete te je uzročna veza između nje i štete neprekinuta.

Što je adekvacijska teorija? Zašto se ona primjenjuje?

Teorija prema kojoj se među različitim događajima koji se mogu smatrati uzrocima nastale posljedice, kao uzrok uzima samo onaj koji je t pičan za postanak određenog štetnog uspjeha. Tipičan je onaj uzrok koji redovito dovodi do određene štete. Primjenjuje se jer treba razlučiti koji su uzroci u nizu radnji pravno relevantni za određivanje odgovornost za štetu.

Koja je posljedica prekinute uzročne veze?

Štetnik više ne odgovara za dalje posljedice nakon prekida.

PROTUPRAVNOST

Što je protupravnost u objekt vnom smislu, a što u subjekt vnom smislu?

Protupravnost u objekt vnom smislu znači povreda nekog pravnog pravila. U subjekt vnom smislu protupravnost znači krivnju počinitelja.

Koji su vrste i stupnjevi krivnje?

Namjera i nepažnja. Nepažnja se dijeli na običnu i krajnju.

Što je namjera? Navedite primjer.

Štetnik je postupao znajući i hot mice.

Što je nepažnja?

Povreda dužne pažnje – posljedica nije bila spriječena iako je postojala mogućnost i predvidivost posljedice. Određuje se objekt vno.

Što je krajnja, a što obična nepažnja? Navedite primjer za svaku.

Krajnja nepažnja je postupanje štetnika koji u svom ponašanju ne upotrijebi ni onu pažnju koju bi svaki prosječni čovjek upotrijebio.

Obična nepažnja je postupanje štetnika koji u svom ponašanju nije upotrijebio onu pažnju koju bi upotrijebio dobar gospodarstvenik/domaćin/stručnjak. To je lakši stupanj nepažnje i najlakši stupanj krivnje.

U pravilu, određuje li se obična nepažnja prema apstraktnom ili konkretnom kriteriju? Postoje li iznimke? Navedite primjer.

Prema apstraktnom – zamišljenom osobito pažljivom i savjesnom čovjeku. Iznimke su oni slučajevi u kojima je štetnik bio dužan upotrijebiti pažnju u postupanju s tuđim stvarima i poslovima kao što obično postupaju sa svojim. (npr. ostava)

Koji se stupanj krivnje predmnijeva u našem pravu?

Obična nepažnja.

Navedite i objasnite neke od primjera isključenja protupravnost .

1. šteta po dužnost – osobe su u pravilnom izvršavanju svoje dužnost po samom propisu dužne počiniti štetu
2. nužna obrana – pravo da se od sebe ili drugoga otkloni istodobni protupravni napad (odgovara se za prekoračenje nužne obrane)
3. viša sila – izvanredni vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti , spriječiti , otkloniti ili izbjeći
4. dopuštena samopomoć – pravo otkloniti od sebe opasnu povredu prava koja neposredno prijeti , ako je takva je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojim nastaje opasnost
5. pristanak oštećenika – pristanak da se na njegovu štetu poduzme štetna radnja ALI ne isključuje odgovornost ukoliko je štetna radnja zakonom zabranjena (pristanak je ništetan)

Što je krajnja nužda? Navedite primjer.

Situacija u kojoj učinitelj čini štetnu radnju da bi od sebe ili od drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost, koja se na drugi način nije mogla otkloniti , a pritom je zlo koje je učinjeno manje od onoga kojim se prijeti lo.

Tko ima pravo i od koga zahtijevati naknadu štete u slučaju krajnje nužde?

Oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu od osobe koja je kriva za nastanak opasnosti štete ili od osoba od kojih je šteta otklonjena (ali od njih ne više od koristi koje su one imali otklanjanjem).

Što je viša sila?

To je izvanredni vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti , spriječiti , otkloniti ili izbjeći.

Katalog znanja 13 – Vrste odgovornost za štetu

IZVANUGOVORNA, UGOVORNA I PREDUGOVORNA

Čl. 1045. – 1048., 344. – 349., 251./2. – 5.

Prema kojem kriteriju se odgovornost za štetu dijeli na ugovornu, izvanugovornu i predugovornu?

Prema naravi štetne radnje.

Što je izvanugovorna odgovornost za štetu? Navedite primjer.

Odgovornost za štetu nastalu građanskim deliktom.

Kako nastaje izvanugovorna odgovornost za štetu?

Građanskim deliktom.

Koje su pretpostavke izvanugovorne odgovornost za štetu?

Deliktna sposobnost štetnika, štetna radnja, šteta, uzročna veza, protupravnost – građanski delikt i posebne pretpostavke za podvrste izvanugovorne odgovornost za štetu.

Može li se ugovorom isključiti ili ograničiti izvanugovorna odgovornost za štetu?

Ne.

Što je ugovorna odgovornost za štetu? Navedite primjer.

To je odgovornost za štetu nastalu povredom ugovorne obveze.

Kako nastaje ugovorna odgovornost za štetu?

Povredom ugovorne obveze.

Koje su pretpostavke ugovorne odgovornost za štetu?

Deliktna i poslovna sposobnost štetnika, štetna radnja, šteta, uzročna veza, protupravnost, postojanje ugovora i nepostojanje ugovornih klauzula koje isključuju ugovornu odgovornost za štetu, te povreda ugovorne obveze.

Može li se ugovorom isključiti ili ograničiti ugovorna odgovornost za štetu? Postoje li iznimke i koje su?

Da. Iznimke su a) isključenje odgovornost za štetu nastalu namjerno ili iz krajnje nepažnje, i b) nametanje odredbe o isključenju ili ograničenju odgovornost za štetu temeljem monopolist čkog položaja ili neravnopravnog položaja ugovaratelja.

Kakav je obujam naknade štete kod izvanugovorne, a kakav kod ugovorne odgovornost za štetu?

Kod izvanugovorne odgovornost za štetu vrijedi načelo potpune naknade pa će sud odredit iznos naknade takav da se oštećenika dovede u materijalno isto stanje u kojem je bio prije prouzročenja štete.

Kod ugovorne odgovornost oštećenik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle korist te pravičnu naknadu neimovinske štete koje je štetnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjet kao moguće posljedice povrede ugovora, s obzirom na činjenice koje su mu u to vrijeme bile ili morale bit poznate, osim u slučajevima prijevara, namjernog neispunjenja i neispunjenja zbog krajnje

Iva Vukalović
Listopad 2023.

nepažnje u kojima oštećenik ima pravo na naknadu cjelokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora.

Što je predugovorna odgovornost za štetu? Navedite primjer.

Šteta koju jedna strana drugoj strani nanosi vođenjem pregovora za sklapanje ugovora suprotno načelu savjesnost i poštenja. (Npr. ulaženje u pregovore bez prave namjere, korištenje povjerljivih obavijest)

Koje su pretpostavke predugovorne odgovornost za štetu?

Treba se ispuniti barem jedna od tri pretpostavke:

- a) pregovori su vođeni bez prave namjere za sklapanjem ugovora
- b) pregovori su prekinut suprotno načelu savjesnost i poštenja
- c) da je strana koja je primila povjerljive informacije, te informacije korist za svoje interese ili ih čini dostupnim trećima, a to nije bilo prethodno ugovoreno

U čemu se sastoji naknada štete kod predugovorne odgovornost za štetu?

Naknada štete i predaja korist koju je štetnik povredom ostvario.

SUBJEKTIVNA I OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Čl. 1045. – 1054., 1063. – 1068.

Što je subjektivna odgovornost za štetu? Navedite primjer.

Šteta za koju je uz ostale pretpostavke potrebna postojeća krivnja štetnika. Odgovara se za štetu prema subjektivnom kriteriju – načelu krivnje.

Koje su pretpostavke subjektivne odgovornost za štetu?

Štetna radnja, šteta, uzročna veza, protupravnost, i krivnja.

Navedite primjer iz ZOO-a kada se krivnja dokazuje.

Krivnju dokazuje oštećenik.

Što je to slučaj? Koja je razlika između slučaja i više sile?

Slučaj je događaj koji se mogao spriječiti da je bio predviđen, a viša sila se ne može spriječiti i nije predvidiva.

Kada je riječ o razlikovanju subjektivne i objektivne odgovornost za štetu, što je pravilo, a što iznimka?

Subjektivna odgovornost je pravilo, a objektivna odgovornost je iznimka.

Što je objektivna odgovornost za štetu?

Odgovornost za štetu za čiji se nastanak ne zahtijeva krivnja štetnika već se odgovara na temelju objektivne činjenice što je šteta prouzročena.

Koje su pretpostavke objektivne odgovornost za štetu?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Šteta.

Navedite slučajeve objekt vne odgovornost za štetu prema ZOO-u.

Odgovornost za štetu od opasne stvari i od opasne djelatnost .

Odgovornost za neispravan proizvod.

Odgovornost organizatora priredbi.

Što je opasna stvar? Navedite neke primjere opasne stvari.

Opasna stvar je svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način predstavlja povećanu opasnost za nastanak štete za okolinu.

Što je opasna djelatnost? Navedite primjer neke primjere opasne djelatnost .

Djelatnost koja u svojem redovitom t jeku, već po samoj njezinoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja može ugrožavat živote i zdravlje ljudi ili imovine.

Jesu li pojmovi opasne stvari odnosno opasne djelatnost def nirani u zakonu? Ako nisu, odakle def nicija t h pojmova?

Ne. Iz pravne teorije i sudske prakse.

Tko odgovara za štetu od opasne stvari odnosno opasne djelatnost ?

Vlasnik odnosno osoba koja je bavi opasnom djelatnošću.

Kako se vlasnik stvari može oslobodit od odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari? Navedite primjer za svaki slučaj oslobođenja od odgovornost . Na kome je teret dokaza?

a) ako je vlasniku oduzeta opasna stvar na protupravan način ako vlasnik nije za to odgovoran

b) ako je vlasnik povjerio osobi stvar da se ona s njome služi*

c) osoba dužna da nadgleda stvar, a nije kod njega na radu*

*ali vlasnik odgovara zajedno s tom osobom ako je šteta proizašla iz skrivene mane ili skrivenog svojstva na koji vlasnik nije skrenuo pozornost

d) šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječit , izbjeći ili otklonit (viša sila) – teret dokaza na vlasniku

e) šteta je nastala isključivom radnjom oštećenika ili trećeg koju vlasnik nije mogao predvidjet i čije posljedice nije mogao ni izbjeći ni otklonit – teret dokaza na vlasniku

Kada se vlasnik djelomično oslobađa od odgovornost ? Navedite primjer za ovaj slučaj.

Ako je oštećenik djelomično pridonio nastanku štete.

Tko odgovara za štetu ako je nastanku štete djelomično pridonijela treća osoba? Navedite primjer za ovaj slučaj.

Treća osoba solidarno s vlasnikom, razmjerno težini svoje krivnje.

ODGOVORNOST ZA ŠTETE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U POGONU

Čl. 1068. – 1072.

Što je motorno vozilo prema ZOO-u? Navedite primjer.

Vozilo koje je namijenjeno da se snagom vlast tog motora kreće po površini zemlje, na tračnicama ili bez njih.

Što je motorno vozilo u pogonu prema ZOO-u? Navedite primjer.

Motorno je vozilo u pogonu kad se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno bez obzira radi li pri tome motor koji služi za njegovo kretanje.

Tko i prema pravilima koje vrste odgovornost za štetu odgovara trećim osobama?

Odgovara vlasnik prema pravilima objekta vne odgovornost.

Suvlasnici odgovaraju solidarno.

Tko se smatra trećom osobom prema ZOO-u?

Oštećenik koji nije vlasnik ni neovlašteni korisnik motornog vozila ni osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila.

Prema pravilima koje vrste odgovornost za štetu se odgovara trećim osobama, a štetu je prouzročilo više motornih vozila?

Prema pravilima objekta vne odgovornost odgovaraju vlasnici tih vozila solidarno prema trećima.

Tko je neovlašteni korisnik motornog vozila prema ZOO-u i kako odgovara za štetu prouzročenu trećim osobama?

To je osoba koja u vrijeme štetnog događaja koristi motorno vozilo bez suglasnosti vlasnika, a nije kod njega zaposlena u vezi s pogonom motornog vozila, niti je član njegova obiteljskog kućanstva niti joj je vlasnik vozilo predao u posjed.

Odgovara prema trećima umjesto i jednako kao vlasnik.

Kada će solidarno odgovarati vlasnik vozila i neovlašteni korisnik?

Ako je vlasnik svojom krivnjom ili krivnjom osoba koje su se trebale brinuti o vozilu omogućio korištenje vozila.

Tko odgovara, u kojem opsegu te prema pravilima koje vrste odgovornost, ako je štetu prouzročilo dva ili više motornih vozila u pogonu, za njihove međusobne zahtjeve iz tog štetnog događaja?

Svu štetu snosi vlasnik koji je isključivo kriv za štetni događaj.

Ako postoji obostrana krivnja, svaki vlasnik odgovara za njegovu štetu razmjerno stupnju svoje krivnje.

Ako nema krivnje nijednog, vlasnici odgovaraju na jednake dijelove ako pravičnost ne zahtijeva nešto drugo.

ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN PROIZVOD

Čl. 1073. – 1080.

Što je proizvod prema ZOO-u? Navedite primjer.

Proizvod je bilo koja pokretna stvar pa i onda kad je ugrađena u drugu pokretnu ili nepokretnu stvar.

Što je neispravan proizvod prema ZOO-u? Navedite primjer.

Proizvod je neispravan ako (uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja a poglavito način na koji je proizvod predstavljen, svrhe u koje prema razumnom očekivanju proizvod može biti uporabljen te vrijeme kad je proizvod stavljen u promet), ne pruža sigurnost koja se od takva proizvoda opravdano očekuje.

Tko odgovara za štetu prouzročenu neispravnim proizvodom te za koju štetu?

Proizvođač koji stavi u promet neki proizvod odgovara za imovinsku štetu prouzročenu neispravnošću toga proizvoda.

Proizvođač je osoba koja je izradila gotov proizvod, osoba koja je proizvela sirovinu, samostalni ili nesamostalni dio ugrađen u gotov proizvod, osoba koja se obilježavanjem proizvoda uporabom svojeg imena, žiga, ili drugog znaka predstavlja kao proizvođač, te uvoznik koji odgovara solidarno s prijašnjim osobama.

Koje su pretpostavke odgovornost i koje od njih oštećenik mora dokazati ?

Neispravnost proizvoda, šteta i uzročna veza – dokazuje oštećenik.

Kako se proizvođač može osloboditi od odgovornosti ?

Mora dokazati jedno od slijedećeg:

- a) nije stavio proizvod u promet
- b) neispravnost nije uzrok neispravnosti nisu postojali u trenutku stavljanja proizvoda u promet
- c) proizvod nije proizveden za prodaju + nije stavljen u promet u okviru njegova poslovanja
- d) neispravnost je posljedica pridržavanja prisilnih propisa u trenutku stavljanja proizvoda u promet
- e) stanje znanost ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti
- f) šteta je nastala isključivom radnjom oštećenika ili treće osobe koju proizvođač nije mogao predvidjeti, spriječiti ili otkloniti posljedice

Koji su rokovi za ostvarivanje prava iz odgovornosti za neispravan proizvod? Od kada se računaju? Kakvi su ti rokovi?

Zastarni rok od tri godine od dana kada je oštećenik saznao ili morao saznati za štetu, neispravnost i proizvođača.

Prekluzivni rok od deset godina od dana stavljanja proizvoda u promet.

Kakav je odnos odgovornosti za neispravan proizvod prema drugim vrstama odgovornosti za štetu?

Primjena pravila o odgovornosti za neispravan proizvod ne isključuje primjenu pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke, odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnost, ni pravila o izvanugovornoj ili ugovornoj odgovornosti.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Može li se ova odgovornost ugovorom isključiti ili ograničiti? Koja je posljedica ugovornog isključenja ili ograničenja odgovornosti?

Ne. Takva odredba je ništetna.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA PRIREDBI

Čl. 1081.

Kako odgovara organizator priredbi i za koju štetu? Navedite primjer za ovu vrstu odgovornosti.

Objekt vno odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi zbog izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je neuobičajeno gibanje masa, opći nered i sl..

VLASTITA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST ZA DRUGOGA

Čl. 1050. – 1051., 1055. – 1062.

Što je vlastita odgovornost? Navedite primjer.

Odgovornost kojom štetnik odgovara za štetu prouzročenu svojom vlastitom štetnom radnjom.

Što je odgovornost za drugoga? Navedite primjer.

Kada netko odgovara za štetu koju je prouzročila neka druga osoba.

Koja je posebna pretpostavka odgovornosti za drugoga?

Poseban odnos štetnika i odgovorne osobe.

Tko odgovara za maloljetnika do navršene 7. godine života i kako? Kako se odgovorna osoba može osloboditi odgovornosti?

Roditelji odgovaraju objekt vno, ali se mogu osloboditi odgovornosti ako postoje razlozi za isključenje odgovornosti (npr. viša sila).

Ako je dijete bilo povjereno drugoj osobi, odgovara ta osoba, ali se može osloboditi odgovornosti ako dokažu da su nadzor obavljali na način na koji su obvezani ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora.

Tko odgovara za maloljetnika od navršene 7. do navršene 14. godine života i kako? Može li odgovarati i maloljetnik? Ako odgovara i maloljetnik, o kakvoj je vrsti odgovornosti riječ?

Roditelji subjekt vno odgovaraju za štetu, osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje. Ako se dokaže da je pri prouzročenju štete maloljetnik bio sposoban za rasuđivanje, on odgovara solidarno s roditeljima.

Tko odgovara za maloljetnika dok je pod nadzorom skrbnika, škole ili druge ustanove? Može li se odgovorna osoba osloboditi odgovornosti, i ako može, kako?

Odgovara skrbnik, škola ili druga ustanova, ali se može osloboditi odgovornosti ako dokažu da su nadzor obavljali na način na koji su obvezani ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora.

Što je posebna odgovornost roditelja? Navedite primjer.

Ako dužnost nadzora nad maloljetnikom nije na roditeljima, već na nekoj drugoj osobi, oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu od roditelja kad je šteta nastala zbog lošeg odgoja maloljetnika, loših primjera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali ili se i inače šteta može pripisati krivnji roditeljima.

Tko odgovara za duševno bolesne i zaostale u umnom razvoju?

Onaj koji je na temelju zakona ili odluke nadležnog tijela ili ugovora dužan nadzor nad njom.

Kako se odgovorna osoba može osloboditi od odgovornosti?

Ako može dokazati da je obavljao nadzor na koji je obavezan ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora.

Može li se zahtijevati naknada štete od štetnika koji nije odgovoran za štetu i pod kojim pretpostavkama? Navedite primjer.

Da, ukoliko se naknada ne može dobiti od osobe koja je bila dužna voditi nadzor nad njom, pa sud odluči da pravičnost i materijalno stanje štetnika i oštećenika zahtijevaju da štetnik naknadu štetu.

Može li se zahtijevati naknada štete od roditelja iako nisu bili krivi za štetu koju je počinilo njihovo maloljetno dijete sposobno za rasuđivanje i pod kojim pretpostavkama?

Da, ako maloljetnik ne može nadoknaditi štetu, a pravičnost to zahtijeva s obzirom na materijalno stanje roditelja i oštećenika.

Tko odgovara za štetu koju prouzroči zaposlenik trećoj osobi u radu ili u vezi s radom? Može li se odgovorna osoba osloboditi odgovornosti i kako?

Poslodavac kod kojeg je radnik radio u trenutku prouzročenja štete. Može se osloboditi odgovornosti ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika.

Kada i pod kojim pretpostavkama se može zahtijevati naknada štete neposredno od zaposlenika?

Ako je zaposlenik prouzročio štetu namjerno.

Ima li poslodavac regresni zahtjev prema zaposleniku i ako ima, kada ima te u kojem roku zastarijeva?

Da, ako je zaposlenik prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje. Zastarijeva u roku od šest mjeseci od kad je šteta popravljena.

Tko odgovara za štetu koju prouzroči tijelo pravne osobe trećoj osobi u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija?

Pravna osoba.

ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU

Čl. 1107. – 1109.

Kakva može biti odgovornost više osoba za istu štetu?

Podijeljena ili solidarna.

Što je podijeljena odgovornost? Navedite primjer.

Kod podijeljene odgovornosti svaka od više osoba odgovara za određeni dio štete, u pravilu razmjerno onoj šteti koju je prouzročila, no ukoliko se to ne može utvrditi u jednakim dijelovima.

Što je solidarna odgovornost? Navedite nekoliko primjera iz ZOO-a.

Kod solidarne odgovornosti svaki od više štetnika odgovara za cjelokupnu štetu bez obzira na svoj udio u prouzročenju, a ona nastaje kad:

- a) više osoba prouzroči određenu štetu radeći zajedno
- b) više osoba koje su radile neovisno jedne o drugima, ali se ne mogu utvrditi udjeli (osim ako se radi o radnicima)
- c) ako je nedvojbeno da je štetu uzrokovala neka od više određenih osoba koje su na stanoviti način međusobno povezane, ali se ne može utvrditi koja od njih je stvarno štetu prouzročila

Npr. roditelji i djeca (7. – 14. god.), proizvođač i uvoznik kod neispravnog proizvoda

POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Čl. 1082. – 1084.

Što je odgovornost za štetu zbog uskrate nužne pomoći?

Šteta nastala zbog ne pružanja nužne pomoći u slučaju izravnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada na treću osobu.

Tko odgovara i za koju štetu?

Tko bez opasnosti za sebe uskrat pomoć osobi čiji su život i zdravlje očito ugroženi, odgovara za štetu koja je otuda nastala, ako je on tu štetu morao predvidjeti.

Što je odgovornost zbog nesklapanja ugovora?

Odgovornost za štetu nastalu nesklapanjem ugovora protivno zakonskoj obvezi.

Tko odgovara i za koju štetu?

Osoba koja je po zakonu obvezna sklopiti neki ugovor ako na zahtjev zainteresirane osobe bez odgađanja ne sklopi taj ugovor.

Što je odgovornost u vezi s obavljanjem poslova od javnog interesa?

Odgovornost za štetu nastalu obustave ili neredovitog obavljanja djelatnosti od javnog interesa bez opravdanog razloga.

Tko odgovara i za koju štetu?

Osobe koje obavljaju komunalnu ili drugu sličnu djelatnost od javnog interesa.

Katalog znanja 14 – Popravljanje štete

OBLICI POPRAVLJANJA ŠTETE

Što je popravljanje štete?

Uklanjanje, nadoknađivanje ili ublažavanje štetnih posljedica koje su nastupile zbog određene štetne radnje.

Koji su oblici popravljanja štete?

Naturalna rest tucija, naknada štete, i sat sfakcija.

Kako se popravlja imovinska, a kako neimovinska šteta?

Imovinska šteta popravlja se naturalnom rest tucijom i naknadom štete, a neimovinska moralnom i novčanom sat sfakcijom.

Koji je primarni način popravljanja štete?

Naturalna rest tucija.

NATURALNA RESTITUCIJA

Čl. 1085./1.-2.

Što je naturalna rest tucija?

Uspostava stanja koje je bilo prije nego što je šteta nastala.

Koje su vrste naturalne rest tucije?

Individualna rest tucija, generična rest tucija, i rest tucija u obliku troškova.

Što je individualna rest tucija? Navedite primjer.

Vraćanje iste stvari koja je bila oduzeta.

Što je generična rest tucija? Navedite primjer.

Davanje drugih zamjenjivih stvari umjesto oduzetih ili oštećenih.

Što je rest tucija u obliku troškova? Navedite primjer.

Ako je stvar oštećena te ju sam oštećenik daje na popravak, štetnik mu je dužan nadoknaditi troškove.

Kada rest tucija nije obvezatna?

Kada nije moguća jer postoje faktične ili pravne nemogućnosti te kad sud dosudi oštećeniku naknadu u novcu na njegov zahtjev.

Kako se popravlja šteta ako uspostavljanje prijašnjeg stanja ne otklanja štetu u potpunost ?

Ostatak štete se daje naknada u novcu.

NAKNADA ŠTETE

Čl. 1085./3.-4., 1086., 1088. – 1098.

Što je naknada štete? Objasnite odnos naknade štete prema popravljanju štete?

U obliku iznosa novčanog ekvivalenta nadomješta se oštećenom ono što je zbog štetne radnje izgubio. Naknada štete jedan je od oblika popravljivanja štete.

Što je obujam naknade štete? Koji je obujam naknade kod izvanugovorne odgovornost za štetu? Objasnite razlike između obujma naknade štete kod izvanugovorne i ugovorne odgovornost za štetu.

Obujam naknade štete je skup svih šteta koje su se dogodile zbog neke štetne radnje.

Kod izvanugovorne odgovornost za štetu, oštećenik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle korist .

Kod ugovorne odgovornost , oštećenik ima pravo na naknadu obične štete, izmakle korist i neimovinske štete ako je štetnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti kao moguće posljedice povrede ugovora.

Objasnite načelo potpune naknade i povežite ga s načelom odgovornost za predvidivu štetu.

Kad se radi o ugovornoj odgovornost za štetu načelo potpune naknade štete ograničeno je načelom odgovornost za predvidivu štetu, jer štetnik odgovara samo za štetu koju je u trenutku sklapanja ugovora morao predvidjeti , pa prema tome se ne nadoknađuje cijela već samo predvidiva šteta osim ako je šteta nastala zbog prijevare, namjernog neispunjenja ili krajnje nepažnje štetnika.

Koja je razlika između obujma i visine naknade štete? Objasnite.

Obujam naknade je skup svih šteta koje su se dogodile zbog neke štetne radnje, a visina naknade štete je novčani iznos koji je ekvivalentan štetama koje su dio obujma naknade.

Koju je imovinsku štetu štetnik dužan naknaditi zbog smrt bliske osobe i kome?

Osobi koju je poginuli uzdržavao, osobi kojoj je poginuli redovito pomagao, te osobi koja je po zakonu imala pravo zahtijevati uzdržavanje od poginulog, štetnik je dužan nadoknaditi štetu plaćanjem novčane rente.

Koju je imovinsku štetu štetnik dužan naknaditi zbog tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja?

Troškove liječenja i zaradu izgubljenju zbog nesposobnost za rad za vrijeme liječenja, a ako ozlijeđeni zbog potpune ili djelomične nesposobnost gubi zaradu, štetnik mu je dužan nadoknaditi štetu plaćanjem rente.

Pod kojim pretpostavkama odgovara štetnik za imovinsku štetu zbog povrede čast i širenja neistinitosti?

Ako je postojala povreda časti iznošenjem ili prenošenjem neistinitosti o prošlosti, znanju, sposobnosti i sl. oštećenika, a štetnik je znao ili morao znati za neistinitost tvrdnji, te je time nastala imovinska šteta oštećeniku.

Je li pravo na naknadu štete prenosivo? Što jest prenosivo?

Ne, ali su prenosivi dospjeli iznosi naknade ako je visina naknade određena pisanim sporazumom strana ili pravomoćnom sudskom odlukom.

Kada dospijeva obveza naknade imovinske štete?

U trenutku nastanka štete.

Kako se određuje visina naknade kod izvanugovorne odgovornost za štetu?

Visina se određuje uzimajući u obzir okolnost koje su nastupile i poslije prouzročenja štete i dosudit naknadu koja je potrebna da se oštećenikova materijalna situacija dovela u ono stanje u kojem bi se nalazilo da se štetna radnja nije dogodila.

Može li se naknada sniziti i kako?

Da, ako šteta nije prouzročena nit namjerno nit krajnjom nepažnjom, a štetnik je slabog imovinskog stanja te bi ga isplata potpune naknade dovela u oskudicu ili ako je štetnik prouzročio štetu radeći nešto korisno za oštećenika ovisno i njegovoj brižljivosti u vlastitim poslovima.

U kojem slučaju se određuje visina naknade prema afekcijskoj cijeni? Navedite primjer za ovaj slučaj.

Kad je stvar uništena ili oštećena kaznenim djelom učinjenim namjerno.

Kako se određuje visina naknade kod ugovorne odgovornost za štetu?

Ugovorne strane mogu utvrditi visinu naknade odnosno najviši iznos naknade osim ako je ugovoreni iznos naknade u očitoj nerazmjeri sa štetom.

Može li se kod ugovorne odgovornost za štetu naknada sniziti i kako?

Da. Ako je pri povredi za oštećenika nastao i neki dobitak, ako je oštećenik nije poduzeo sve razumne mjere da bi se smanjila šteta, i kad je oštećenik ili osoba za koju on odgovara pridonio nastanku štete ili njezinoj visini ili otežanju štetnikova položaja.

Koji su načini ustanovljivanja naknade štete?

Ustanovljenje propisom, arbitrarno ustanovljenje od strane suda, komisijsko ustanovljenje i ustanovljenje sporazumom između štetnika i oštećenika.

Što je novčana renta? Kako se određuje, a kako plaća?

Naknada u obliku novčane rente plaća se mjesečno unaprijed, doživotno ili na određeno vrijeme.

Što je kapitalizacija novčane rente?

Oštećenikov zahtjev za jednokratnom isplatom ukupnog iznosa novčane rente iz ozbiljnijih razloga.

Za koje štete se u pravilu dosuđuje naknada u obliku novčane rente?

U slučajevima smrti, tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja, i imovinske štete uzdržavanog od poginulog.

SATISFAKCIJA

Čl. 1099. – 1106.

Što je satisfakcija?

Oblik popravljivanja neimovinske štete koji se priznaju oštećeniku kao određeno subjektivno zadovoljenje.

Koje su vrste sat sfakcije?

Moralna i novčana.

U čemu se može sastojati moralna sat sfakcija?

Objavljivanje presude, objavljivanje ispravka ili povlačenje izjave kojom je povreda učinjena.

Što je novčana sat sfakcija i koja je razlika prema naknadi štete?

Novčani iznos koji se oštećeniku daje kao subjektivno zadovoljenje. Novčana sat sfakcija daje se u slučajevima povrede prava osobnost ovisno o subjektivnoj jačini tjelesnih i/ili duševnih bolova i njihovom trajanju.

Kada će sud dosuditi pravičnu novčanu naknadu?

U slučaju povrede prava osobnost ako to težina povrede i okolnost slučaja opravdavaju.

Kako se određuje visina pravične novčane naknade?

Ovisno o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih bolova, duševnih bolova i straha, cilju naknade i sl..

Koja je uloga sudske prakse pri određivanju visine pravične novčane naknade?

Vrhovni sud RH objavio je orijentacijske kriterije visine iznosa novčane sat sfakcije.

Kada dopijeva obveza pravične novčane naknade?

Danom podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe.

Može li se zahtijevati pravična novčana naknada i za buduću štetu?

Da, ako je izvjesno da će neimovinska šteta trajati i u budućnost.

Je li tražbina naknade neimovinske štete prenosiva? Može li biti predmet ustupa, prijeboja ili ovrhe?

Da, ukoliko je oštećenik podnio pisani zahtjev ili tužbu.

Koje osobe imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe?

Članovi uže obitelji: bračni drug, djeca i roditelji, te braća, sestre, bake, djedovi, unučad i izvanbračni drug ako je postojala trajnija životna zajednica.

Ima li pravna osoba pravo na pravičnu novčanu naknadu?

Da, budući da temeljem čl. 19./3. pravna osoba ima sva navedena prava osobnost osim onih vezanih uz biološku bit fizičke osobe, a osobito pravo na ugled i dobar glas, čast, ime, poslovnu tajnu, itd..

Što je zahtjev da se ukloni opasnost štete?

Zahtjev čija je svrha prevencija imovinske i neimovinske štete i zaustavljanje radnji kojima se sprječava daljnje nanošenje štete.

Tko ima pravo podići tu tužbu? Kako se još zove ta tužba?

Svatko. Narodna tužba – act o popularis.

Što se tom tužbom zahtijeva?

Uklanjanje izvora opasnosti od kojeg prijeti znatnija šteta njemu ili drugome, kao i da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi uznemiravanje ili opasnost štete, ako se uznemiravanje ili šteta ne mogu spriječiti odgovarajućim mjerama.

Ako je šteta nastala u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju postoji odobrenje nadležnog tijela, može li se s uspjehom postaviti taj zahtjev? Objasnite.

Može se zahtijevati samo naknada štete koja prelazi uobičajene granice – tzv. prekomjerna šteta.

Tko ima pravo zahtijevati prestanak povrede prava osobnosti?

Svatko kome se povređuje pravo njegove osobnosti.

Što se još može zahtijevati u tom slučaju?

Uklanjanje posljedica izazvanih povredom.

Katalog znanja 15 – Ostali oblici izvanugovorne obveze

STJECANJE BEZ OSNOVE

Što je stjecanje bez osnove?

Izvanugovorni obvezni odnos na temelju kojeg je stjecatelj obavezan na povrat ili naknadu vrijednost onog dijela imovine ili imovinske korist koje je stekao bez pravo priznate osnove odnosno po osnovi koja se nije ostvarila ili je krasnije otpala.

Koje su pretpostavke stjecanja bez osnove? Objasnite svaku pretpostavku.

1. Povećanje imovine – obogaćenje na jednoj strani
2. Umanjenje imovine – umanjenje na drugoj strani (ali ne izmakla korist)
3. Kauzalna povezanost između 1. i 2.
4. Nepostojanje odgovarajuće osnove
5. Činidba kojom je došlo do 1. i 2. nije štetna radnja

Koji su tipični slučajevi stjecanja bez osnove?

- Platež neduga
- Stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila
- Stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala
- Uporaba stvari na tuđu korist
- Uporaba tuđe stvari u svoju korist
- Izdatak za drugoga

Što je platež neduga? Navedite primjer.

Kada netko u zabludi isplat drugome određeni iznos novca na ime duga, a nikakav dug zapravo ne postoji.

Postoje li izuzeci od obveze vraćanja onoga što se platilo, a nije se dugovalo i koje su to?

Kad netko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti (osim ako je zadržao pravo na povrat, je platilo da bi izbjegao prisilu ili je ispunjenje uvjeta ovisno o plaćanju duga).

Kad je plaćanje izvršeno na ime ispunjenja neke naravne ili moralne obveze.

Ako je plaćanje učinjeno na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, a primatelj je bio pošten.

Što je stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila? Navedite primjer.

Povrat onoga što je netko dao u očekivanju da će nastupiti neki događaj ili pravni uspjeh, a taj nije nastupio.

Što je stjecanje s obzirom na osnovu koja je kasnije otpala? Navedite primjer.

Povrat onoga što je bilo dano na temelju valjane osnove koja je bila zamišljena kao trajna, ali je kasnije otpala.

Što je uporaba tuđe stvari u svoju korist? Navedite primjer.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Kad netko tuđu stvar upotrijebi u svoju korist. Vlasnik može zahtijevati neovisno o pravu za naknadu štete da mu nadoknadi korist koju je imao od uporabe.

Što je uporaba stvari na tuđu korist? Navedite primjer.

Kada netko svoju ili tuđu stvar bez posloводства upotrijebi u korist treće osobe. Ako nema pretpostavaka za primjenu pravila posloводства bez naloga, osoba na čiju je korist stvar upotrijebljena dužna je vratiti stvar ili nadoknaditi njezinu vrijednost.

Što je izdatak za drugoga? Navedite primjer.

Tko za drugoga učini izdatak ili što drugo što je ovaj po zakonu bio dužan učiniti, ima pravo zahtijevati naknadu od njega.

U kojem se opsegu vraća stečeno bez osnove i kome?

Moraju se vratiti plodovi i platiti zatezne kamate od dana stjecanja (nepošteni stjecatelj) ili od dana podnošenja zahtjeva (pošteni stjecatelj).

Postoje li posebna pravila vraćanja za slučaj utvrđenja ništetnosti pravnog posla?

Ne?

U kojem roku zastarijeva kondikcijski zahtjev?

U roku od pet godina od dana stjecanja.

POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

Čl. 1121. – 1130.

Što je posloводство bez naloga?

Izvanugovorni obvezni odnos koji nastaje time što se netko nepozvan miješa u tuđe poslove obavljajući ih za tuđi račun i u tuđem interesu.

Objasnite pojam "posao" u kontekstu posloводства bez naloga.

Obavljanje tuđeg posla može uključivati i pravne poslove i laičko značenje riječi.

Kako se zovu subjekt ovog obveznog pravnog odnosa?

Gospodar posla i poslovođa.

Što je predmet posloводства?

Obavljanje tuđeg posla.

Koje su pretpostavke posloводства?

- Posloводство se sastoji u obavljanju posla
- Posao mora biti tuđ
- Posao mora biti obavljen u tuđem interesu
- Poslovođa radi bez naloga/ovlaštenja

Koje su vrste posloводства bez naloga?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

1. Nužno
2. Korisno
3. Poslovodstvo prot v zabrane
4. Nepravo

Što je nužno poslovodstvo bez naloga? Navedite primjer.

Postoji kad se posao obavlja da bi se otklonila predstojeća šteta.

Koja su prava i obveze poslovođe i gospodara posla kod nužnog poslovodstva?

Poslovođa je dužan obavijestiti gospodara posla o tome što je učinio što prije i ako je moguće nastaviti posao dok ovaj ne može preuzeti posao, pri čemu mora postupati s pažnjom dobrog domaćina. Odgovara za prouzročenu štetu, ali ga sud može smanjiti njegovu odgovornost. Ako je uspio otkloniti štetu ima pravo na naknadu za trud te pravo odnijeti stvari kojima je povećao tuđu imovinu ako se one mogu odnijeti bez oštećenja te ako mi za njih nisu naknađeni troškovi.

Gospodar posla je dužan osloboditi poslovođu svih obveza koje je preuzeo na sebe obavljajući posao, te obveza na njegovo ime, a i nadoknaditi mu nužne i korisne troškove i pretrpljenu štetu, ako je poslovođa u svemu postupao kako treba čak i ako nije nastupio namjeravani uspjeh.

Što je korisno poslovodstvo? Navedite primjer.

Postoji kad je posao obavljen na očitu korist drugoga.

Koja su prava i obveze poslovođe i gospodara posla kod korisnog poslovodstva?

Poslovođa je dužan obavijestiti gospodara posla o tome što je učinio što prije i ako je moguće nastaviti posao dok ovaj ne može preuzeti posao, pri čemu mora postupati s pažnjom dobrog domaćina. Odgovara za prouzročenu štetu, ali ga sud može smanjiti njegovu odgovornost. Ako je uspio pribaviti korist koja u svemu odgovara njegovim namjerama i potrebama ima pravo na naknadu za trud te pravo odnijeti stvari kojima je povećao tuđu imovinu ako se one mogu odnijeti bez oštećenja te ako mi za njih nisu naknađeni troškovi.

Gospodar posla je dužan osloboditi poslovođu svih obveza koje je preuzeo na sebe obavljajući posao, te obveza na njegovo ime, a i nadoknaditi mu nužne i korisne troškove i pretrpljenu štetu, ako je poslovođa u svemu postupao kako treba čak i ako nije nastupio namjeravani uspjeh.

Što je poslovodstvo prot v zabrane gospodara posla?

Posao koji se obavlja usprkos zabrani gospodara posla koja je poslovođi bila ili morala biti poznata.

Za što odgovara poslovođa?

Ne pripadaju mu prava na troškove i naknadu, a odgovara za štetu koju je uzrokovao čak i ako je do nje došlo bez njegove krivnje.

U kojem će se slučaju primijeniti opća pravila o poslovodstvu bez naloga?

Ako je zabrana prot vna zakonu ili moralu ili ako se odnosi na zakonske obveze poslovođe koje ne trpe odgađanje.

Što je nepravo poslovodstvo? Navedite primjer.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Obavljanje tuđeg posla u namjeri da se za sebe zadrži pribavljena korist. Pri tome je poslovođa dužan na zahtjev gospodara posla položiti račun i predati mu sve postignute korist.

Što je naknadno odobrenje obavljenog posla i koja pravila se u tom slučaju primjenjuju?

To je situacija u kojoj gospodar naknadno odobri ono što je bez naloga ili usprkos njegovoj zabrani učinjeno, te se tada primjenjuju pravila o nalogu.

JAVNO OBEĆANJE NAGRADE

Što je javno obećanje nagrade? Navedite primjer.

Javnim oglasom izjavljena volja kojom se obećavatelj obvezuje dati nagradu onomu tko izvrši određenu radnju, postigne neki uspjeh, nađe se u određenoj situaciji ili ispuni što drugo pod određenim uvjetom.

Koje su pretpostavke ovog obveznog pravnog odnosa?

- Nagrada je obećana
- Obećanje je izvršeno javnim oglasom
- Izjava se odnosi na neodređeni broj ljudi
- Radnja i nagrada su određene, moguće i dopuštene

Može li se obećanje opozvati?

Da, sve dok se ne izvrši radnja čime nastaje obvezni odnos, osim ako je u oglasu određen rok za izvršenje uvjeta.

Tko ima pravo na nagradu?

Onaj koji prvi izvrši radnju, ili prema pravilima natječaja, najbolje izvrši radnju.

Ako je više ljudi izvršilo u isto vrijeme, svakome pripada jedan dio.

Odgovara li se za materijalne i pravne nedostatke stvari koja je objekt nagrade?

Da.

Kako još, osim opozivom, može prestati obveza?

Ako u roku iz oglasa nitko nije priopćio da je izvršio radnju, a ako roka nema onda ako se to ne dogodi u roku od godine dana od objave oglasa.

VRIJEDNOSNI PAPIRI

Čl. 1135.

Što su vrijednosni papiri?

Vrijednosni papir je isprava o imovinskom pravu čije je ostvarenje uvjetovano držanjem izjave, a kojom se njezin izdavalac obvezuje ispuniti obvezu upisanu na toj ispravi njezinom zakonitom imatelju.

Koja je osnovna podjela vrijednosnih papira?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Prema načinu određivanja korisnika dijele se na:

1. Papire na ime
2. Papire po naredbi
3. Papiri na donositelja

Što je amortizacija vrijednosnih papira?

Sudski poništaj isprave koji se provodi u izvanparničnom postupku na prijedlog ovlaštenika u slučaju gubitka, krađe, uništenja, težeg oštećenja.

Katalog znanja 16: Ugovori

UGOVOR O KUPOPRODAJI

Čl. 376. – 473., 476. – 478.

Što je ugovor o kupoprodaji?

Kupoprodaja je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu prepustiti određeni objekt, a kupac se obvezuje za prepušteni objekt platiti određeni iznos novca kao kupovnu cijenu.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Prodavatelj i kupac.

Koji su bitni sastojci kupoprodaje?

Stvar/objekt, i cijena.

Kakav je to ugovor?

Konsenzualan, dvostranoobvezni, naplatni, načelno neformalni (npr. nekretnine, oboručno plaćanje, itd.), i kauzalan (stjecanje prava vlasništva na kupljenoj stvari).

Što može biti objekt ugovora o kupoprodaji?

Stvari, prava i imovina. Objekt mora biti određen ili barem odrediv (može se naknadno individualizirati), a da se za to ne mora među strankama sklapati novi pravni posao).

Stvari moraju biti u prometu, a moguća je i kupoprodaja budućih stvari. Razlikuju se pokretnine od nekretnina.

Prava mogu biti objekt kupoprodaje ako su imovinska, te nisu strogo osobna.

Što je cijena?

Cijena je vrijednost stvari izražena u novcu.

Kakva cijena mora biti da bi ugovor bio valjan?

Izražena u novcu, određena ili odrediva, te ne smije biti protuzakonita.

Je li cijena bitni sastojak trgovačkog ugovora o kupoprodaji i ako nije, kako se ona određuje?

Nije, jer zbog neodređenosti tj. neodredivosti cijene ugovor o kupoprodaji neće biti ništetan već će kupac u tom slučaju platiti cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad te cijene nema razumnu cijenu (tekuća cijena (tržišna cijena koja se službeno evidentira za određenu vrstu stvari) u vrijeme sklapanje ugovora).

Što je razumna cijena?

Tekuća cijena u vrijeme sklapanje ugovora.

Što je tekuća cijena?

Tržišna cijena koja se službeno evidentira za određenu vrstu stvari.

Što je propisana cijena?

Cijena određena propisom.

Što ako je određivanje cijene povjereno trećoj osobi?

U slučaju da treći neće ili ne može odrediti cijenu smatra se, ako se stranke o cijeni naknadno ne sporazume, da je utvrđena cijena razumna cijena.

Što ako je određivanje cijene povjereno suugovaratelju?

Prepuštanje određivanja cijene jednom ugovaratelju izjednačuje se sa slučajem kad cijena nije ugovorena prema tome takav ugovor je ništetan.

Koje su obveze prodavatelja do trenutka predaje, a koje od trenutka predaje stvari?

Do trenutka predaje:

- Brižljivo čuvanje
- Predaja kupcu u slobodan posjed sa svim sastavnim dijelovima i pripadcima u ugovoreno vrijeme i mjesto i u onom stanju u kojem se stvar nalazila u trenutku sklapanja ugovora – ili ako nema određenog datuma, u razumnom roku

Nakon predaje:

- Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

Koje su obveze kupca?

- Preuzimanje – poduzimanje potrebnih radnji za ispunjenje predaje i odnošenje stvari
- Isplata cijene – u trenutku i mjestu u kome treba obaviti predaju stvari

Kada prodavatelj nije dužan predati stvar? Ovo je posljedica kojeg pravila iz ZOO-a?

Suglasno načelu uzajamnost i istodobnost ispunjenja, prodavatelj nije dužan predati stvar ako mu kupac istodobno ne plati cijenu, ili to nije spreman učiniti.

Kada kupac nije dužan platiti cijenu?

Prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar, ako nije drugačije ugovoreno.

Što je kupoprodaja s pravom prvokupa? Navedite primjer za takvu vrstu kupoprodaje.

Kupoprodaja pri kojoj je ugovoreno da originalni prodavatelj ima pravo prije svih ostalih kupiti stvar ako je vlasnik (originalni kupac) odluči prodati što znači da je vlasnik dužan najprije ponuditi stvar onome koji ima pravo prvokupa.

Koja je obveza kupca?

Izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari, o uvjetima prodaje te mu ponuditi stvar po istoj cijeni.

Je li pravo prvokupa ograničeno rokom i ako jest, kojim?

Ograničeno je rokom iz ugovora, no ako nema roka onda prekluzivno prestaje u roku od pet godina od sklapanja ugovora. Također, prodavatelj ima rok od mjesec dana od obavijesti da obavijesti kupca o svojoj odluci da kupi stvar te da istodobno i isplati cijenu.

Koja je posljedica nepoštovanja obveze kupca?

Ako je stvar prodao trećem i na njega prenio pravo vlasništva bez obavijest prodavatelju, prodavatelj može u roku od šest mjeseci od saznanja za taj prijenos (a najkasnije pet godina nakon prijenosa) zahtijevati da se prijenos poništi i da se njemu proda stvar pod istim uvjetima, no to je moguće samo ako je treći znao ili nije mogao ne znati da prodavatelj ima pravo prvokupa.

Što je nazadkup, a što nazadprodaja? Navedite primjer za svaku vrstu.

Nazadkup je kupoprodaja pri kojoj si prodavatelj nekretnine pridržava pravo da prodanu stvar za unaprijed određenu cijenu opet otkupi, pa je kupac dužan na zahtjev prodavatelju tu mu nekretninu natrag prodati.

Nazadprodaja je kupoprodaja pri kojoj je prodavatelj obavezan na zahtjev kupca za unaprijed određenu cijenu nekretninu ponovno kupiti.

Što je kupoprodaja s obročnom otplatom cijene? Navedite primjer.

Kupoprodaja pokretne stvari pri kojoj je ugovorena obročna otplata cijene, te koja obavezuje prodavatelja da preda stvar kupcu prije nego što mu cijena bude potpuno isplaćena, a kupca da isplati njezinu cijenu u obrocima u određenim vremenskim razmacima.

Što je kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva? Navedite primjer.

Kupoprodaja pri kojoj je ugovoreno da prodavatelj pokretne stvari zadrži pravo vlasništva i poslije predaje stvari kupcu sve dok kupac ne isplati cijenu u potpunost. Prodavatelj može sačuvati dok mu cijena ne bude isplaćena zahtijevajući povrat stvari na osnovi raskida ugovora zbog zakašnjenja ili vlasničkom tužbom.

Što je kupnja na pokus? Navedite primjer.

Kupoprodaja pri kojoj je ugovoreno da kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba i utvrdi odgovara li njegovim željama.

Što je kupnja po uzorku ili modelu? Navedite primjer.

Kupoprodaja pri kojoj je prodavatelj dužan predati kupcu stvar jednaku uzorku ili modelu izuzev ako je uzorak ili model pokazan kupcu samo radi obavijesti.

Što je kupnja po specifikacijama? Navedite primjer.

Kupoprodaja pri kojoj kupac ima pravo da kasnije nakon sklapanja ugovora odredi oblik, mjeru, asortiman ili drugu pojedinost kupljene stvari.

Što je ugovor o prodajnom nalogu?

Ugovor kojim se nalogoprimalac obavezuje pokretnu stvar koju mu je predao nalogodavac prodati za određenu cijenu i u određenom roku ili je u tom roku vratiti nalogodavcu. Ako nalogodavac ne prida stvar ili ne preda određenu cijenu nalogodavcu do određenog roka, nitko ga ne vraća u tom roku, smatra se da je on kupio stvar. On se ne može opozvati. Nalogodavac snosi rizik za slučajnu propast ili oštećenje. Ne nastaje sporazumom nego predajom stvari (realni ugovor).

UGOVOR O ZAMJENI

ČL. 474. – 475.

Što je ugovor o zamjeni? Navedite primjer.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Zamjena je ugovor koji nastaje tako da se jedna strana obveže predat drugoj strani određenu stvar u vlasništvo, a ta se druga strana obveže da će joj kao protučinidbu dat određenu svoju stvar u vlasništvo.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Objekt ugovora – stvari u prometu ili prenosiva prava.

Kakav je to ugovor?

Konsenzualni, dvostranoobvezni, naplatni, kauzalni, i načelno neformalni.

Kako ZOO uređuje ugovor o zamjeni?

Iz ugovora o zamjeni nastaju za svakog ugovaratelja prava i obveze koja iz ugovora o kupoprodaji nastaju za prodavatelja.

ZAKUP

Čl. 519. – 549.

Što je ugovor o zakupu?

Ugovor kojim se jedna strana – zakupodavac – obvezuje da će uz naplatu – zakupninu – prepust t drugoj strani – zakupniku – neku stvar na korištenje (uporaba + crpljenje plodova).

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Zakupodavac i zakupnik.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Objekt i zakupnina.

Kakav je to ugovor?

Konsenzualni dvostranoobvezni.

Što može bit objekt ugovora o zakupu?

Nekretnine.

Koja su prava zakupodavca?

- Zakupnina plaćena u rokovima
- Otkaz ugovora ako zakupnik ne plat zakupninu u roku od 15 dana od opomene

Koje su obveze zakupodavca?

- Predaja stvari u ispravnom stanju
- Održavat stvar u ispravnom stanju za vrijeme trajanja zakupa i zbog toga obavljat potrebne popravke na njoj o svom trošku
- Odgovornost za materijalne nedostatke koji smetaju njezinom ugovorenom ili redovitom korištenju (čak i ako za njih nije znao) – ne odgovara za:
 - Nedostatke manjeg značaja (osim ako je tvrdio da nema nedostataka)
 - Vidljive nedostatke

- Odgovornost za pravne nedostatke

Koja su prava zakupoprimca?

- Koristi stvar (uporaba + crpljenje plodova)
- Raskid ugovora ako bi popravci ometali korištenje stvari u znatnoj mjeri i za dulje vrijeme
- Popravljanje štete zbog materijalnih nedostataka ili nastale opasnosti:
 - Za neotklonjive: raskid ugovora ili sniženje zakupnine + naknada štete
 - Za otklonjive: otklanjanje ili sniženje zakupnine + naknada štete
 - Ako se ne otkloni u razumnom roku: raskid ili sniženje zakupnine + naknada štete

Koje su obveze zakupoprimca?

- Obavijesti zakupodavca bez odgađanja o svakom nedostatku, i svakoj nepredviđenoj opasnosti
- Koristi stvar kao dobar gospodarstvenik/domaćin
- Naknadi štetu za korištenje stvari protivno ugovoru/namjeni
- Plaća zakupninu u rokovima (ugovorenim, običajnim ili zakonskim: polugodišnje ako je zakup na 1+ godina, ili nakon isteka zakupa ako je manje od jedne godine)
- Čuvanje stvari i povrat nakon prestanka zakupa – stvar mora biti u stanju u kojem je bila u trenutku predaje

Što je podzakup?

Ugovor kojim zakupnik daje zakupljenu stvar u zakup drugome. Mogući je samo ako se zakupodavcu to ne nanosi šteta.

Kako prestaje ugovor o zakupu? Objasnite.

Istekom vremena (ako je sklopljen na određeno, ako je vremenski određen rok zakonom + ako nije prešutno obnovljen) ili otkazom (ako nije vremenski određen; uz otkazni rok od 8 dana ako nije drugačije ugovoreno) ili propašću stvari zbog više sile.

Prestaje li ugovor o zakupu smrću bilo koje ugovorne strane? Objasnite.

Zakup se nastavlja s njegovim nasljednicima ako nije drukčije ugovoreno.

Objasnite ukratko zakup poljoprivrednog zemljišta – tko su ugovorne strane, što je objekt ugovora, u kojem obliku se sklapa i kako prestaje taj ugovor.

Subjekt : vlasnik zemljišta (RH, iznimno privatnik do 3 godine) + bilo koja prirodna ili pravna osoba koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću

Objekt: obradivo poljoprivredno zemljište koje se mora održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju

Oblik: pisani oblik (RH, za privatnike koji žele)

Bitni sastojci: katastarski podaci o poljoprivrednom zemljištu, visina i rokovi plaćanja zakupnine, trajanje zakupa, opis objekata, uređaja i nasada, prava i obveze zakupnika, namjena zemljišta, gospodarski program i razlozi prestanka ugovora.

Prestanak: istekom vremena, prenamjenom, otkazom

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Koji zakon uređuje zakup poljoprivrednog zemljišta?

Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Objasnite kratko zakup poslovnog prostora - tko su ugovorne strane, što je objekt ugovora, u kojem obliku se sklapa i kako prestaje taj ugovor.

Subjekt : Vlasnik poslovnog prostora, zakupnik

Objekt: poslovni prostor potreban radi obavljanja dopuštene djelatnost – zgrada, prostorija, garaža, garažno mjesto

Oblik: pismeni oblik + solmizacija po javnom bilježniku

Bitni sastojci: naznaka prostora, opis djelatnost , odredbe o korištenju zajedničkih prostora, trajanje ugovora, visina zakupnine i način plaćanja, odredbe o otkazu i otkaznim rokovima (kod ugovora na neodređeno)

Prestanak: istek roka, otkaz (otkazni rok od 30 dana ako nije drugačije ugovoreno)

Koji zakon uređuje zakup poslovnog prostora?

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

NAJAM

Čl. 550. – 578.

Što je ugovor o najmu?

Najam je ugovor kojim se jedna strana obvezuje predati drugoj strani određenu stvar na uporabu (NE obuhvaća pribiranje plodova), a druga strana se obvezuje za to plaćati određenu najamninu.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Najmodavac i najmoprimac.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Objekt najma i najamnina.

Kakav je to ugovor?

Konsenzualan, dvostranoobvezan, naplatan, načelno neformalan (nekretnine) i kauzalan (prepuštanje stvari na uporabu).

Što može biti objekt tog ugovora?

Pokretnine i nekretnine.

Koja je razlika između ugovora o najmu i ugovora o zakupu?

Kod ugovora o najmu govorimo o uporabi što isključuje uživanje tj. pribiranje plodova.

Koje su obveze najmodavca?

- Predaja stvari i njezino održavanje u stanju podobnom za uporabu
- Snositi poreze i druge javne terete

- Uzdržat se od preinaka koje bi ometale uporabu
- Odgovornost za materijalne nedostatke koji smetaju uporabi
- Odgovornost za pravne nedostatke

Koje su obveze najmoprimca?

- Plaćat najamninu u rokovima (ugovorenim ili zakonskim: mjesečno ako je najam neodređen, inače nakon isteka najma ili polugodišnje ako je najam 1+ godinu) – najmodavac ima pravo otkazat ugovor ako nije plaćeno u dva uzastopna roka
- Uzdržat se od protuugovorne uporabe
- Uporabit stvar kao dobar domaćin/gospodarstvenik
- Vraćanje stvari u istom stanju u kojem je bila predana

Što je podnajam?

Ugovor kojim najmoprimac daje stvar u najam drugoj osobi. Moguće je samo uz pristanak najmodavca.

Kako prestaje ugovor o najmu? Objasnite.

Istekom vremena (osim ako nije prešutno obnovljen), otkazom (ako je sklopljen na neodređeno, ako najmoprimac koristi stvar protuugovorno, ako ne plat najamninu 2 uzastopna roka; uz otkazni rok 8 dana za pokretnine tj. 30 dana za nekretnine tj. koliko je ugovoreno + najmoprimac može otkazat bez roka ako je uporaba opasna za zdravlje) ili propašću stvari višom silom.

Prestaje li ugovor o najmu smrću bilo koje ugovorne strane? Objasnite.

Ne, prava i obveze prelaze na njihove nasljednike.

Što je ugovor o najmu stana?

Ugovor koji je detaljno uređen Zakonom o najmu stana.

Tko su ugovorne strane?

Najmodavac (vlasnik stana) i najmoprimac (fizička osoba).

Što je objekt ugovora?

Stan je skup prostorija namijenjenih stanovanju s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju posebna ulaz. Može biti i dio stana.

U kojem obliku se mora sklopiti taj ugovor?

Pisanom.

Koja su prava i obveze ugovornih strana?

Najmodavac:

OBVEZE:

- Ugovor o najmu dostaviti nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave i poreznom uredu
- Predaja stana pogodnog za stanovanje
- Redovito održavanje stana

Iva Vukalović
Listopad 2023.

- Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke
- Javni teret (porez itd.)
- Suzdržat se od smetanja u uporabi (ne smije ulaziti u prostrije bez dopuštenja osim ako je to nužno radi održavanja ili provjere uporabe)

PRAVA

- Založno pravo na pokućstvu i drugim pokretninama
- Pravo zadržati stvari dok mu ne bude plaćena najamnina

Najmoprimac

OBVEZE:

- Plaćanje najamnine
- Čuvanje stana
- Predaja stana natrag u onakvom stanju u kakvom je bio dok ga je primio
- Suzdržati se od promjena bez pisane suglasnosti najmodavca

PRAVA:

- Uporaba zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade koji su nužni za uporabu stana + zemljišta

Kako prestaje ugovor o najmu stana?

- **Istekom vremena** – ako je na određeno, ali ako min. 30 dana prije isteka ni jedna ugovorna strana ne obavijesti o prestanku onda se prešutno obnavlja
- **Otkazom** – ako je na neodređeno; uvjet je 3 mjeseca otkaznog roka za najmoprimca, a za najmodavca je pisani otkaz s razlogom: ako je uporaba suprotna zakonu ili ugovoru (npr. neplaćanje najamnine) – 3 mj. otkazni rok, ili ako namjerava useliti (ili njegove potomke, roditelje, uzdržavanike) – 6 mj. otkazni rok + osiguravanje novog stana pod istim uvjetima
- **Raskidom** – najmodavac ako najmoprimac svojom krivnjom nanese štetu zajedničkim prostorijama i ne otkloni je u roku od 30 dan, ili ako izvrši preinake na stanu bez suglasnosti
- **Sporazumom** – bilo kad, uz određivanje načina i trenutka primopredaje stana

Koji zakon uređuje ovaj ugovor?

Zakonom o najmu stana

UGOVOR O NALOGU

Čl. 763. – 784.

Što je ugovor o nalogu?

Ugovor kojim se nalogoprimac obvezuje i ujedno ovlašćuje poduzimati određene poslove za račun nalogodavca.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Nalogoprimac i nalogodavac.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Određeni posao, stranke.

Kakav je to ugovor?

Konsenzualan, neformalan i načelno naplatan osim ako iz naravi posla ili ugovora ne proizlazi drugačije.

Što može biti objekt ovog ugovora?

Posao – bio pravni, bio faktični.

Koja su prava i obveze ugovornih strana?

Obveze nalogoprimca:

- Izvršenje naloga s pažnjom dobrog domaćina
- Paziti na interese nalogodavca
- Pridržavati se uputa osim kada mu zbog kratkoće vremena nije bilo moguće tražiti suglasnost nalogodavca za promjenu izvršenja
- Osobno izvršiti nalog – osim kad ima dopuštenje od nalogodavca za provjeravanje posla drugom ili ga na to primoraju okolnosti pri čemu je odgovoran za izbor zamjenika i upute koje su dane
- Podnošenje izvješća
- Polaganje računa

Obveze nalogodavca:

- Predumjeti određeni iznos novca na zahtjev za predviđene troškove
- Plati naknadu za trud nakon izvršenog posla
- Naknaditi troškove koji su bili potrebni za izvršenje + kamate od dana kad su učinjeni
- Preuzeti obveze koje je nalogoprimac uzeo na sebe obavljajući poslove u svoje ime, a na račun nalogodavca
- Naknaditi štetu pretrpljenu u izvršenju bez krivnje nalogoprimca

Kako prestaje ugovor o nalogu? Objasnite.

- Odustankom nalogodavca
- Otkazom nalogoprimca – ali poslove koji ne trpe odgađanje nalogoprimac mora obavljati dok nalogodavac ne preuzme brigu o njima
- Smrću nalogoprimca – nasljednici brinu o nalogodavčevim interesima dok ih on ne preuzme
- Smrću nalogodavca – SAMO AKO je tako ugovoreni ili kao je posao ovisan o osobnim odnosima s nalogodavcem
- Prestankom pravne osobe - + stečaj
- Lištenjem poslovne sposobnosti – bilo koje od stranaka

UGOVOR O DJELU

Čl. 590. – 619.

Što je ugovor o djelu?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Ugovor kojim se jedna strana obvezuje obaviti određeni posao, a druga plaćati joj za to određenu naknadu.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Izvođač i naručitelj.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Djelo, naknada.

Kakav je to ugovor?

Konsenzualni, dvostranoobvezni, naplatni, kauzalni (izvršenje nekog posla uz naknadu), i neformalan.

Što je objekt ovog ugovora?

Djelo tj. izvršenje nekog određenog djela – određeni posao.

Objasnite odnos ovog ugovora prema ugovoru o radu.

Ugovor o radu ima za sadržaj činjenje u smislu funkcije rada, a kod ugovora o djelu fokus je na rezultatu rada.

Objasnite odnos ovog ugovora prema ugovoru o kupoprodaji.

Ako postoji sumnja, onda se uzima da je kupoprodaja ako se ugovorom obvezala jedna strana izraditi pokretnu stvar od svog materijala. Ako je naručitelj dao bitan dio materijala, onda je ugovor o radu. Svejedno je ugovor o radu ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođačeva rada.

Objasnite razliku između ovog ugovora i ugovora o punovlašću.

Kod ugovora o punovlašću objekt čini djelo samo su pravni poslovi.

Koje su obveze izvođača?

- Izvršiti djelo prema ugovoru i pravilima struke
- Izvršiti rad u razumnom vremenu
- Predati naručitelju izrađenu stvar
- Upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koje mu je naručitelj predao + nedostatke u nalogu
- Snositi odgovornost za nedostatke djela

Koja su prava izvođača?

- Zakonsko založno pravo na izrađenoj ili popravljenoj stvari radi osiguranja naplate naknade za rad i utrošeni materijal

Koje su obveze naručitelja?

- Primanje izvršenog rada
- Isplata naknade
- Pregledati izvršeno djelo i obavijestiti izvođača o nedostacima

Koja su prava naručitelja?

- Ako postoje nedostaci, otklanjanje nedostataka, raskid ugovora ili sniženje naknade + naknada štete
- Pravo nadzora i pravo davanja uputa za vrijeme obavljanja poslova

Kako prestaje ugovor o djelu? Objasnite.

- Izvršenjem djela i isplatom naknade
- Raskidom ugovora:
 - Sporazumno
 - Od strane naručitelja: sve dok djelo nije dovršeno kad god hoće; ako je izvođač odstupio od ugovora i nakon opomene; zbog znatnijeg zakašnjenja; zbog nedostatka izvršenog djela
 - Od strane izvođača: materijal nije podoban ili bi izrada od njega mogla nanijeti štetu ugledu izvođača
- Smrću strana ali samo ako je ugovor sklopljen s obzirom na njihova osobna svojstva
- Gubitkom radne sposobnosti izvođača

UGOVOR O GRAĐENJU

Čl. 620. – 636.

Što je ugovor o građenju?

Ugovor kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu ili na takvom zemljištu odnosno na postojećoj građevini izvest kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Izvođač, naručitelj.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Građevina, cijena radova, zemljište.

Kakav je to ugovor?

Konsezualan, dvostranoobavezan, naplatan, kauzalan, i formalan.

Što je građevina prema ZOO-u?

Zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, ceste, željezničke pruge, bunari i ostali građevinski objekt čija izrada zahtijeva veće i složenije radove.

Kako se određuje cijena?

- a) po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinčna cijena)
- b) u ukupnom iznosu za cijeli objekt (ukupno ugovorena cijena)

Koja pravila vrijede za izmjenu cijene?

Može se mijenjati ako stranke ugovore način eventualne izmjene cijene no ako se to ne ugovori, izvođač koji je u roku izvršio radove može zahtijevati povećanje cijene ako su se u vremenu između sklapanja i ispunjenja ugovora, a bez njegova utjecaja povećale cijene elemenata na temelju kojih je

određena tako da bi ta cijena trebala biti veća za više od 2% pa je povećanje razlika iznad 2% povećanja.

Ako je izvođač svojom krivnjom zakasnio, a do povećanja cijene je došlo bez njegova utjecaja unutar ugovorenog roka, može zahtijevati povećanje koje prelazi 5%.

Ako je do povećanja cijene radova došlo nakon što je izvođač pao u zakašnjenje ne može se pozivati na povećanje cijene elemenata.

Ako je ugovoreno da se cijena radova neće mijenjati u slučaju povećanja cijene elemenata, izvođač može zahtijevati povećanje ako to povećanje prelazi 10% te je do njega došlo prije izvođačeva zakašnjenja.

Što su hitni nepredviđeni radovi i koja su prava izvođača glede njih?

To su radovi da bi se osigurala stabilnost građevine, spriječi opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, itd. a izazvani su izvanrednim i neočekivanim događajima da bi se spriječila šteta uslijed tih događaja ili po naredbi tijela javne vlasti. U vezi s njim izvođač ima pravo na odstupanje od projekta i ugovorenih radova bez suglasnosti bez gubitka prava na povećanje ugovorne cijene.

Tko odgovara za nedostatke na građevini i po kojim pravilima?

Izvođač prema pravilima o odgovornosti za nedostatke kod ugovora o djelu.

Što je odgovornost za bitne zahtjeve za građevinu? Tko odgovara i kome?

Odgovornost za nedostatke koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu i zemljište ako se ti nedostatci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

Odgovaraju izvođač, projektant i osoba koja obavlja nadzor odgovaraju prema naručitelju i svakom drugom stjecatelju građevine.

U kojem se roku naručitelj može pozivati na ovu odgovornost?

U roku od šest mjeseci otkad je nedostatak utvrdio (prekluzija) mora obavijestiti odgovorne, a zastarijeva ostvarivanje prava u roku od godinu dana od obavijesti.

Koje su naravi ova pravila?

Kogentne.

Može li se izvođač osloboditi od odgovornosti?

Da ako je prethodno upozorio naručitelja na opasnost štete.

Objasnite ugovor o građenju s odredbom "ključ u ruke".

Ta odredba znači da je izvođač preuzeo obvezu da samostalno izvede sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog cjelovitog objekta. Ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova.

DAROVANJE

Čl. 479. – 498.

Što je ugovor o darovanju?

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Ugovor kojim jedna strana dobrovoljno i besplatno prepušta drugoj strani neku imovinsku korist, a ova to prihvaća.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Darovatelj i obdarenik.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Dar.

Kakav je to ugovor?

Besplatni, konsenzualan ili realni (ovisi), kauzalni.

Što se smatra darovanjem prema ZOO-u, a što ne smatra?

Odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu.

Što može biti objekt ugovora o darovanju?

Sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i najviše polovina buduće imovine.

Koji je oblik propisan za ugovor o darovanju?

Pisani oblik, a kod darovanja bez prave predaje mora postojati javnobilježnički akt ili solemnizirana privatna isprava.

Kada će ugovor o darovanju biti konsenzualan, a kada realan ugovor? Objasnite.

Ugovor o darovanju kod kojeg je akt sklapanja ugovora vremenski odvojen od akta ispunjenja, a on je sklopljen javnobilježničkim aktom ili ovjеровljenom privatnom ispravom smatra se konsenzualnim jer on nastaje već samim sporazumom. U drugim slučajevima darovanje je realan ugovor koji nastaje u trenutku predaje stvari.

U kojim slučajevima darovatelj može opozvati darovanje?

Zbog osiromašenja darovatelja ili grube nezahvalnosti.

Koje su pretpostavke za opoziv darovanja zbog osiromašenja darovatelja?

- Darovatelj nakon ispunjenja ugovora toliko osiromašio da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje
- Nema osobe koja ga je po zakonu dužna uzdržavati
- Dar ili njegova vrijednost se još nalaze u imovini obdarenika
- Obdarenik se ne nalazi u oskudici glede svog uzdržavanja i uzdržavanja osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati
- Nije se namjerno nit grubom nemarnošću doveo u oskudicu
- Nije prošlo deset godina od darovanja nekretnine tj. pet od darovanja pokretnine

Koje su pretpostavke za opoziv darovanja zbog grube nezahvalnosti?

- Obdarenik je prema darovatelju ili nekom od članova njegove uže obitelji učinio kazneno djelo ili se teže ogriješio o zakonom utvrđene dužnost prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji
- Darovatelj nije oprost o obdareniku

Je li pravo na opoziv vremenski ograničeno?

Pravo prestaje istekom godine dana od dana kad je osoba koja ima pravo na opoziv saznala za razlog opoziva.

Koji je učinak opoziva?

Obdarenik je dužan vrat t dar ili njegovu vrijednost.

Što je darovanje s nametom? Navedite primjer.

Ugovor o darovanju s ugovornom odredbom kojom se obdarenik obvezuje da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlast tom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje uzdrži.

Tko ima pravo zaht jevat ispunjenje nameta?

Darovatelj, njegovi nasljednici i nadležno državno t jelo ako je to određeno u javnom interesu.

Pod kojom pretpostavkom darovatelj može zaht jevat ispunjenje nameta?

Darovatelj mora ispunit svoju činidbu tj. predat dar obdareniku.

Može li se obdarenik oslobodit obveze ispunjenja nameta i ako može, pod kojim pretpostavkama?

Da, ako vrat dar u stanju u kojem se nalazi u trenutku u kojem se od njega zahtjeva ispunjenje nameta osim ako je namet u javnom interesu.

Može li obdarenik odbit ispunjenje nameta?

Da, ako se namet odnosi na protupravnu radnju, ili ako dar ne pokriva troškove ispunjenja nameta.

Što je nagradno darovanje? Navedite primjer.

Ono koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge osim ako je odbarenik otprije imao pravo zaht jevat nagradu.

Što je uzajamno darovanje? Navedite primjer.

Ako je ugovoreno da će obdarenik uzvrat t darom. Pri tome darovanje postoji samo glede veće vrijednost dara.

Što je mješovito darovanje? Navedite primjer.

Kada u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, razlika u vrijednost smatra se darovanjem ako je postojala namjera darovanja.

Što je darovanje za slučaj smrt ? Navedite primjer

Ugovor o darovanju koji se ima ispunit tek poslije smrt darovatelja. Mora bit sastavljen u obliku javnibilježničkog akta ili privatne ovjerovljene isprave.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

UGOVOR O POSUDBI

Čl. 509. – 518.

Što je ugovor o posudbi?

Ugovor koji nastaje kad posuditelj preda posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vrat t je nakon određenog vremena ili nakon dogovorene uporabe.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Posuditelj i posudovnik.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Posudba + rok/razlog

Kakav je to ugovor?

Jednostranoobvezni, realni, besplatni.

Što može bit objekt ugovora o posudbi?

Nepotrošne stvari ili potrošne ako se ugovori povrat iste stvari.

Što je prekarij?

Kada je stvar predana na uporabu, ali nije ustanovljena ni svrha ni vrijeme uporabe. Posudovnik je dužan vrat t stvar čim to posuditelj zatraži.

Koja su prava i obveze posuditelja?

- Pravo rabit stvar na ugovorom određen način
- Snosi redovite troškove održavanja
- Odgovara za oštećenje i propast stvari (sve osim više sile i obične uporabe)
- Dužan vrat t stvar po isteku ugovorenog vremena/kad je izvršena svrha

Koja su prava i obveze posudovnika?

- Odgovara za štetu za skrivene nedostatke koje je prešut o
- Nadoknađuje izvanredne troškove održavanja
- Pravo raskinut ugovor i zatražit povrat stvari ako je ona rabljena prot vno ugovoru ili ako je učinjena podposudba bez njegove suglasnost

Što je potposudba?

Kada posudovnik trećem da stvar u posudbu. Moguća je samo ako postoji suglasnost posuditelja.

ZAJAM

Čl. 499. – 508.

Što je ugovor o zajmu?

Ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predat zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu poslije određenog vremena vrat ist iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Zajmodavac i zajmoprimac.

Koja su prava i obveze zajmodavca?

- Predaja pozajmljene stvari u ugovoreno vrijeme
- Pravo odbit predaju obećanih stvari ako su materijalne prilike zajmoprimca takve da je neizvjesno hoće li bit u stanju vrat t zajam (te prilike su nastale nakon sklapanja ugovora + zajmoprimac nije dao osiguranje)

Koja su prava i obveze zajmoprimca?

- U ugovorenom roku vraćanje iste količine stvari iste vrste i kakvoće
- Pravo odustanka prije nego mu zajmodavac preda objekt, ali odgovara za štetu
- Pravo vrat t zajam prije rok
- Pravo vrat t zajam stvari ili u stvarima ili u novcu ako je tako ugovoreno

Što je namjenski zajam? Navedite primjer.

Zajam pri kojem je ugovorom određena svrha zajma. Može se raskinut ako zajmoprimac korist u neku drugu svrhu.

Što je emisijski zajam? Navedite primjer.

Nastaje kad dužnik izda javne obveznice o zajmu, a vjerovnici zat m te obveznice kupuju. Vjerovnik je dao zajam kada je kupo obveznicu.

Što je ugovor o kreditu?

Ugovor kojim se banka obvezuje korisniku kredita stavit na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava na određeno ili neodređeno vrijeme za neku namjeni ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćat ugovorene kamate i dobiveni iznos novca vrat t u vrijeme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

Tko sklapa ugovor o kreditu?

Banka i korisnik.

Koji su bitni sastojci ugovora o kreditu?

Iznos novca, kamate i vrijeme i način vraćanja.

DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE

Čl. 579. – 585.

Što je ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Ugovor kojim se jedna strana obvezuje da će drugu stranu ili trećeg uzdržavat do njegove smrt , a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine s t me da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrt primatelja uzdržavanja.

Kako se nazivaju ugovorne strane?

Davatelj uzdržavanja i primatelj uzdržavanja.

Koji su bitni sastojci tog ugovora?

Stranke – strogo osobni ugovor, objekt činidbe (dio ili sva imovina).

Kakav je to ugovor?

Dvostranoobvezni, naplatan i strogo formalan.

U kojem obliku se sklapa ovaj ugovor?

Mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda, ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, ili potvrđen po javnom bilježniku.

Što može biti objekt ugovora o doživotnom uzdržavanju?

Imovina uzdržavanog ili njezin dio koja mu pripada u vrijeme sklapanja ugovora – nepokretne i pokretne stvari i prava uključujući i sve pripadnost stvari ako one nisu ugovorom isključene.

Činidba uzdržavatelja je npr. davanje smještaja, prehrane, odijevanja, brige oko zdravlja, itd. i/ili novčana renta.

Odgovara li davatelj uzdržavanja za dugove primatelja uzdržavanja nakon njegove smrt? Objasnite.

Ne odgovara poslije smrti primatelja za njegove dugove, ali se može ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Kako prestaje ugovor o doživotnom uzdržavanju?

- Sporazumni raskid
- Jednostrani raskid sudskim putem – ako žive zajedno pa im se odnosi poremete do te mjere da je zajednički život nepodnošljiv, ili ako jedna strana ne obavlja svoje obveze
- Raskid zbog izmijenjenih okolnosti
- Raskid zbog smrti davatelja uzdržavanja – samo ako njegov bračni drug i potomci koji su pozvani na nasljedstvo ne pristanu na produženje; ako oni nisu u stanju preuzeti onda imaju pravo na naknadu za prijašnje dano uzdržavanje
- Smrću primatelja uzdržavanja

DOSMRtno UZDRŽAVANJE

Čl. 586. – 589.

Što je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju?

Ugovor kojim se jedna strana obvezuje da će drugu stranu ili trećeg uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.

Koja je bitna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju?

Kod doživotnog se prijenos imovine događa nakon smrti primatelja uzdržavanja, a kod dosmrtnog tijekom života.

Što je pridržaj prava stvarnog tereta? Objasnite

Pravo primatelja koji daje nekretninu da u svoju korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja kao jamstvo za ispunjenje obveze uzdržavanja.

Iva Vukalović
Listopad 2023.

Kako utječe smrt davatelja uzdržavanja na ovaj ugovor? Objasnite.

Njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike ako oni na to pristanu, a ako ne pristanu onda se ugovor raskida ex lege te oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje te su dužni vratiti primatelju ono što je na temelju tog ugovora stekao davatelj. Ako pak nasljednici nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze oni imaju pravo na naknadu za uzdržavanje koje je primatelj dobio, no dužni su vratiti ono što je davatelj stekao temeljem ugovora.